

제8장

소송기록의 열람·복사 및 공증사무

-
- 제1절 소송기록의 열람·복사 294
 - 제2절 확정된 소송기록의 열람 308
 - 제3절 민사판결서의 열람·복사 310
 - 제4절 법원사무관등의 공증사무 318
 - 제5절 비밀보호와 개인정보 보호를 위한
열람 등의 제한 337

제1절 소송기록의 열람·복사

1. 총 설

가. 의 의

민사소송법 162조 1항에 의하면, 당사자나 이해관계를 소명한 제3자는 대법원규칙이 정하는 바에 따라, 소송기록의 열람·복사를 법원사무관등에게 신청할 수 있다고 규정하고 있다. 이는 재판의 심리와 판결은 원칙적으로 공개하도록 되어 있는 공개재판주의(헌법 109조)의 실현과 관련된 것이다.

또한 누구든지 공개를 금지한 변론에 관련된 소송기록을 제외하고 권리구제·학술연구 또는 공익적 목적으로 대법원규칙으로 정하는 바에 따라 법원사무관등에게 재판이 확정된 소송기록의 열람을 신청할 수 있다(민소 162조 2항). ‘확정된 소송기록의 열람’에 관하여 자세한 내용은 제2절 참조.

한편 2020. 12. 8. 개정되어 2023. 1. 1. 시행된 민사소송법 163조의2는 162조에도 불구하고 누구든지 판결이 선고된 사건의 판결서(확정되지 아니한 사건에 대한 판결서를 포함하며, 소액사건심판법 적용 사건의 판결서, 상고심절차에 관한 특례법 4조의 심리불속행 상고기각판결서 및 민사소송법 429조에서 규정하는 상고이유서를 제출하지 아니함으로 말미암은 상고기각판결서를 제외한다)를 인터넷, 그 밖의 전산정보처리시스템을 통한 전자적 방법 등으로 열람 및 복사할 수 있도록 규정하였다(민소 163조의2 1항).

기록의 열람·복사에 관하여는 대법원규칙인 재판기록 열람·복사규칙과 대법원예규인 재판기록 열람·복사 예규가 마련되어 있다.

나. 정보공개청구와의 관계

공공기관의 정보공개에 관한 법률에 따르면 ‘정보’란 공공기관이 직무상 작성 또는 취득하여 관리하고 있는 문서(전자문서를 포함한다) 및 전자매체를

비슷한 모든 형태의 매체 등에 기록된 사항을 말하고(2조), 모든 국민은 정보의 공개를 청구할 권리를 가진다(5조).

다만 다음과 같은 사항은 공개하지 아니할 수 있다(정보공개법 9조).

① 다른 법률 또는 법률이 위임한 명령(국회규칙·대법원규칙·헌법재판소규칙·중앙선거관리위원회규칙·대통령령 및 조례로 한정한다)에 의하여 비밀 또는 비공개 사항으로 규정된 정보

② 국가안전보장·국방·통일·외교관계 등에 관한 사항으로서 공개될 경우 국가의 중대한 이익을 현저히 해할 우려가 있다고 인정되는 정보

③ 공개될 경우 국민의 생명·신체 및 재산의 보호에 현저한 지장을 초래할 우려가 있다고 인정되는 정보

④ 진행 중인 재판에 관련된 정보와 범죄의 예방, 수사, 공소의 제기 및 유지, 형의 집행, 교정, 보안처분에 관한 사항으로서 공개될 경우 그 직무수행을 현저히 곤란하게 하거나 형사피고인의 공정한 재판을 받을 권리를 침해한다고 인정할 만한 상당한 이유가 있는 정보

⑤ 감사·감독·검사·시험·규제·입찰계약·기술개발·인사관리·의사결정과정 또는 내부검토과정에 있는 사항 등으로서 공개될 경우 업무의 공정한 수행이나 연구·개발에 현저한 지장을 초래한다고 인정할 만한 상당한 이유가 있는 정보

⑥ 당해 정보에 포함되어 있는 이름·주민등록번호 등 개인정보 보호법 2조 1항에 따른 개인정보로서 공개될 경우 개인의 사생활의 비밀 또는 자유를 침해할 우려가 있다고 인정되는 정보. 다만 다음에 열거한 개인에 관한 정보는 제외한다.

㉠ 법령이 정하는 바에 따라 열람할 수 있는 정보

㉡ 공공기관이 공표를 목적으로 작성하거나 취득한 정보로서 개인의 사생활의 비밀과 자유를 부당하게 침해하지 않는 정보

㉢ 공공기관이 작성하거나 취득한 정보로서 공개하는 것이 공익 또는

개인의 권리구제를 위하여 필요하다고 인정되는 정보

㉔ 직무를 수행한 공무원의 성명·직위

㉕ 공개하는 것이 공익을 위하여 필요한 경우로서 법령에 의하여 국가 또는 지방자치단체가 업무의 일부를 위탁 또는 위촉한 개인의 성명·직업

㉖ 법인·단체 또는 개인(이하 '법인 등'이라 한다)의 경영·영업상 비밀에 관한 사항으로서 공개될 경우 법인 등의 정당한 이익을 현저히 해할 우려가 있다고 인정되는 정보. 다만 다음에 열거한 정보를 제외한다.

㉗ 사업활동에 의하여 발생하는 위해로부터 사람의 생명·신체 또는 건강을 보호하기 위하여 공개할 필요가 있는 정보

㉘ 위법·부당한 사업활동으로부터 국민의 재산 또는 생활을 보호하기 위하여 공개할 필요가 있는 정보

㉙ 공개될 경우 부동산 투기·매점매석 등으로 특정인에게 이익 또는 불이익을 줄 우려가 있다고 인정되는 정보

정보의 공개를 청구하는 자는 당해 정보를 보유하거나 관리하고 있는 각급 법원, 법원행정처, 사법연수원, 사법정책연구원, 법원공무원교육원, 법원도서관 및 그 소속기관에 직접 출석하거나 우편·모사전송 또는 정보통신망에 의하여 정보공개청구서를 제출할 수 있다. 다만 대법원이 보유·관리하는 정보의 공개청구는 법원행정처에 대하여 한다(법원정보공개규칙 4조 1항). 공개 청구된 정보가 각급 기관이 보유·관리하지 아니하는 정보이거나 공개 청구의 내용이 진정·질의 등으로 공공기관의 정보공개에 관한 법률에 따른 정보공개 청구로 보기 어려운 경우로서 민원 처리에 관한 법률에 따른 민원으로 처리할 수 있는 경우에는 민원으로 처리할 수 있다(정보공개법 11조 5항).

정보공개 여부에 대한 결정의 통지를 받은 자가 정당한 사유 없이 해당 정보의 공개를 다시 청구하거나 정보공개 청구가 공공기관의 정보공개에 관한 법률 11조 5항에 따라 민원으로 처리되었으나 다시 같은 청구를 하는 경우에는 정보공개 청구 대상 정보의 성격, 종전 청구와의 내용적 유사성·관

련성, 종전 청구와 동일한 답변을 할 수밖에 없는 사정 등을 종합적으로 고려하여 이를 종결 처리할 수 있다(정보공개법 11조의2 1항). 공공기관의 정보 공개에 관한 법률 7조 1항에 따른 정보 등 공개를 목적으로 작성되어 이미 정보통신망 등을 통하여 공개된 정보를 청구하는 경우에는 해당 정보의 소재를 안내하고 해당 청구를 종결 처리하거나, 다른 법령이나 사회통념상 청구인의 여건 등에 비추어 수령할 수 없는 방법으로 정보공개 청구를 하는 경우에는 수령이 가능한 방법으로 청구하도록 안내하고 해당 청구를 종결 처리할 수 있다(2항).

다만 재판서를 제외한 소송기록의 경우에는 당사자나 이해관계를 소명한 제3자에 한하여 민사소송법에 따른 소송기록 열람·복사만 허용하고 있다(정보공개법 4조 1항, 민소 162조 1항).

제8장

2. 소송기록의 범위

‘소송기록’이란 특정한 사건에 관하여 법원과 당사자가 공통의 자료로 사용할 수 있는 서면으로서 수소법원이 보관하고 있는 것을 총칭한다.

소송기록에는 소장, 답변서 및 준비서면, 증거신청서, 서증의 사본, 그 밖에 당사자 또는 제3자로부터 법원에 제출된 서류, 변론조서, 수소법원·수명 법관 및 수탁판사에 의한 증거조사의 조서, 증거보전절차의 조서, 송달현황 목록, 소송관계인으로부터 제출된 일체의 서류 등이 편철되어 있다.

그 밖에 법원으로부터 조사의 촉탁에 의하여 제출된 공공기관 등의 보고서(민소 294조)도 기록의 일부가 되므로 열람·복사 신청의 대상이 된다. 민사소송절차에서 형사기록에 대한 법원 밖 서증조사, 문서송부촉탁, 검증 등을 실시함으로써 그 형사기록의 사본이 민사소송기록에 첨부된 경우에 그 형사기록의 사본도 소송기록의 일부로 본다(열람복사예규 9조 3항).

재판기록 열람·복사 규칙 2조 2호에서는 열람·복사신청의 대상이 되는 것을 ‘재판기록’이라고 표현하고, ‘재판기록’이라 함은 재판사무 등에 관한

문서와 기록, 증거물 그 밖의 관계서류(도면, 사진, 슬라이드, 필름, 테이프, 디스크, 전자파일 등의 특수매체기록을 포함한다)를 말한다고 규정하고 있다.

3. 신청권자

열람·복사를 신청할 수 있는 사람은 ① 당사자(당사자로부터 열람·복사의 위임을 받은 사람 포함), ② 법정대리인 또는 특별대리인(이로부터 열람·복사의 위임을 받은 사람 포함), ③ 소송대리인(그 사용인, 사무원, 그 밖의 사람 포함), ④ 이해관계를 소명한 제3자, ⑤ 그 밖에 법령이 허용하는 사람이다(민소 162조 1항, 열람복사예규 4조).

당사자로부터 열람·복사의 ‘위임을 받은 사람’도 포함되기 때문에 실무상 열람·복사 신청권자는 상당히 광범위하다고 볼 수 있다. 누구든지(예컨대 장차 사건을 수임하거나 서면작성을 대행할 가능성이 있는 잠재적인 변호사·법무사 사무실의 직원 등) 당사자로부터 위임받았다는 취지의 ‘위임장’만 제시하면 소송기록의 열람·복사를 신청할 수 있기 때문이다.

당사자가 아닌 제3자라고 하더라도 그 소송에 있어서 이해관계가 있음을 소명한 때에는 소송기록의 열람·복사가 허용된다. 여기서 ‘이해관계’란 법률상 이해관계를 말한다. 그리하여 예를 들면 소송에 보조참가하게 될 사람, 소송고지를 받은 사람은 이해관계가 있다고 할 것이다. 그러나 소송의 결과에 대한 이해관계만을 말하는 것이 아니므로 예를 들면 자기의 형사사건의 증거로 될 수 있는 경우에도 이해관계가 인정될 수 있을 것이다. 이러한 이해관계의 존재는 신청하는 제3자가 소명하여야 한다.

4. 신청 및 심사

가. 신청

(1) 열람·복사신청서

각급 법원은 접수창구에 열람·복사 담당직원(이하 ‘복사담당자’라고 한다)을

배치하여야 하고, 접수창구에는 신청인이 수수료 액수를 쉽게 알 수 있도록 안내문[전산양식 A2201]을 게시하여야 한다(열람복사예규 3조, 15조).

열람·복사신청은 복사담당자에게 신청인의 자격을 소명하여 서면으로 하여야 하고, 접수창구에는 열람·복사신청서[전산양식 A2200, A2206] 용지를 비치하여 신청인이 사용할 수 있도록 하여야 한다(열람복사예규 5조 1항, 2항).

(2) 수수료

재판기록의 열람·복사신청에 대하여는 1건마다 500원의 수수료를 수입인지로 납부하여야 하고, 이 경우 복사가 열람과 동시에 또는 열람 후 즉시 이루어지는 때에는 1건의 복사로 본다(열람복사규 4조 1항 1호, 열람복사예규 5조 3항). 한편 복사물 1장마다 50원의 수수료를 수입인지로 납부하여야 하며 수수료 산정 시 100원 단위 미만 금액은 계산하지 아니한다(열람복사규 4조 4항, 6조 2항).

사건의 당사자 및 그 법정대리인·소송대리인·변호인·보조인 등이 그 사건의 계속 중에 재판기록의 열람을 신청하는 때에는 위와 같은 수수료를 납부하지 아니한다(열람복사규 4조 5항). 다만 복사물의 교부를 받은 경우에는 복사물에 대한 수수료를 납부하여야 한다.

사건이 확정된 경우에는 사건의 당사자 및 그 법정대리인·소송대리인·변호인·보조인 등이라 하더라도 열람·복사신청서 1건당 500원의 수수료를 납부하는 외에 교부받은 복사물 1장마다 50원의 수수료를 납부하여야 한다(열람복사규 4조 1항 1호, 6조 2항).

재판기록 중 슬라이드, 필름, 테이프, 디스크, 전자파일 등의 특수매체기록에 대한 열람(청취, 시청을 포함한다. 이하 같다)·복사(복제, 인화를 포함한다. 이하 같다)를 신청하는 사람이 납부하여야 할 수수료의 금액은 재판기록 열람·복사 규칙 5조 1항에 규정된 [별표 1]과 같다.

[별표 1] 열람·복사 수수료(사진·슬라이드·필름·녹음물 등)

공개 대상	열람·복사 수수료			
	원본의 열람·시청	원본의 사본(출력물)· 복제물·인화물	전자파일 (디스크 포함)의 열람·시청	전자파일 (디스크 포함)의 사본(출력물)· 복제물
사진	○필름열람 - 1장: 200원 · 1장 초과시마다 50원	○필름인화 - 1컷마다 500원 · 1장 초과시마다 3 " × 5 " 200원 5 " × 7 " 300원 8 " × 10 " 400원 ○필름복제 - 1컷마다 6,000원 ※ 매체비용은 별도	○열람 - 1건(10장 기준) 1회: 200원 · 10장 초과할 때 10장마다 100원	○사본(종이출력물) - 1컷 500원 · 1장 초과마다 3 " × 5 " 50원 5 " × 7 " 100원 8 " × 10 " 150원 ○복제 - 1건(700MB 기준) 500원 - 700MB 초과시 350MB 마다 300원 ※ 매체비용은 별도
슬라 이드	○시청 - 1컷마다 200원	○복제 - 1컷마다 3,000원 ※ 매체비용은 별도		
영화 필름	○시청 - 1편이 1캔 이상으로 이루어진 경우 · 1캔(60분 기준) 마다 3,500원 - 여러 편이 1캔으로 이루어진 경우 · 1편(30분 기준) 마다 2,000원			
마이 크로 필름	○열람 - 1건(10컷 기준 1회 : 500원 · 10컷 초과시 1컷 마다 100원	○사본(출력물 1매 기준) - A3 이상 300원 · 1매 초과마다 200원 - B4 이하 250원 · 1매 초과마다		

공개 대상	열람·복사 수수료			
	원본의 열람·시청	원본의 사본(출력물)· 복제물·인화물	전자파일 (디스크 포함)의 열람·시청	전자파일 (디스크 포함)의 사본(출력물)· 복제물
		150원 ○복제 - 1롤마다 1,000원 ※ 매체비용은 별도		
녹음물 (오디오 자료)	○테이프 청취 -1개(60분 기준) 마다 500원	○테이프 복제 -1개(60분 기준) 마다 500원 ※ 매체비용은 별도	○시청·청취 -1건(700MB 기준) 500원 -700MB 초과시 350MB마다 300원 ※ 매체비용은 별도	○복제 -1건(700MB 기준) 500원 -700MB 초과시 350MB마다 300원 ※ 매체비용은 별도
영상 녹화물 (비디오 자료)	○테이프 시청 -1개(60분 기준) 마다 500원	○테이프 복제 -1개(60분 기준) 마다 500원 ※ 매체비용은 별도		
문서, 도면 등이 담겨 있는 전자 파일 (디스크 포함)			○열람 -1건(10장 기준) 1회: 200원 · 10장 초과할 때 10장마다 100원	○복제 -1건(700MB 기준) 500원 -700MB 초과시 350MB마다 300원 ※ 매체비용은 별도

※ 전자우편을 통해 교부하는 경우 전자파일의 복제의 경우를 적용하여 수수료 산정(매체 비용은 없음)

조서의 일부인 녹음물, 영상녹화물, 속기록 전자파일, 녹취서 전자파일의 열람·복사를 신청하는 사람이 납부하여야 할 수수료의 금액은 재판기록 열람·복사 규칙 5조 2항에 규정된 [별표 2]와 같다.

[별표 2] 열람·복사 수수료(녹음물·녹화물·속기록 전자파일 등)

공개대상	열람·복사 수수료			
	원본의 열람·시청 등	원본의 사본 (출력물)·복제물	전자파일의 열람· 시청 등	전자파일의 사본 (출력물)·복제물
녹음물 (오디오 자료)	○테이프 청취 -1개(60분 기준) 마다 500원	○테이프 복제 -1개(60분 기준) 마다 500원 ※매체비용은 별도	○시청·청취 -1건(700MB 기준) 500원 -700MB 초과시 350MB 마다 300원 ※매체비용은 별도	○복제 -1건(700MB 기준) 500원 -700MB 초과시 350MB 마다 300원 ※매체비용은 별도
영상녹화물 (비디오 자료)	○테이프 시청 -1개(60분 기준) 마다 500원	○테이프 복제 -1개(60분 기준) 마다 500원 ※매체비용은 별도		
속기록 전자파일, 녹취서 전자파일			○열람 -1건(700MB 기준) 500원 -700MB 초과시 350MB 마다 300원 ※매체비용은 별도	○출력물 -1장마다 50원 ○복제 -1건(700MB 기준) 500원 -700MB 초과시 350MB 마다 300원 ※매체비용은 별도

※ 전자우편을 통해 교부하는 경우 전자파일의 복제의 경우를 적용하여 수수료 산정(매체비용은 없음)

위와 같은 특수매체기록의 경우 사건의 당사자 및 그 법정대리인, 소송대리인, 변호인, 보조인 등이 그 사건의 계속 중에 열람을 하는 때에는 수수료(복사하는 경우에는 재판기록 열람·복사 규칙 4조 1항 1호에 규정된 수수료 포함)를 납부하지 아니한다(열람복사규 5조 3항).

(3) 법정에서의 기록 열람

당해 기일의 변론절차 진행을 위하여 법정에서 기록을 열람하여야 할 부득이한 사유가 있는 경우에는 재판장의 허가를 받아 기록을 열람할 수 있다(열람복사예규 16조). 원래 열람·복사의 신청은 서면(열람·복사신청서)에 의하는 것이 원칙이지만, 소송 진행에 지장을 초래하지 않는 범위 내에서 이와

같은 열람권을 인정함으로써 당사자로 하여금 기록 열람을 위하여 법원에 다시 찾아오는 불편을 방지할 수 있도록 특칙을 둔 것이다. 이 경우에는 기록의 열람에 그치고 ‘복사’까지는 신청할 수 없다.

한편 법정에서 기록 열람이 허가되는 자는 당해 사건의 당사자 및 그 법정 대리인·소송대리인일 것이므로 수수료 납부의무가 면제된다(열람복사규 4조).

나. 접수 및 심사

신청서를 받은 복사담당자는 이를 문건으로 전산입력하고 진행번호는 신청서의 접수순서에 의한다. 접수한 신청서는 재판기록에 편철하지 아니하고 열람·복사 후에 연도별 열람 및 복사 신청서철에 완료된 순서대로 편철하며, 연도별 ‘열람 및 복사 신청서철’은 당해 연도말부터 1년간 보존한다(열람복사예규 6조).

신청을 받은 복사담당자는 신청인이 ‘이해관계를 소명한 제3자’에 해당하는가에 관하여 형식적 요건을 심사하고, 신청인의 자격에 관하여 의심이 있는 경우에는 신청서를 담당 재판부의 법원사무관등 또는 기록보존을 담당하는 법원사무관등에게 제시하여 그 지시에 따른다(열람복사예규 7조).

소송기록 열람·복사는 법원사무관등에게 신청하도록 되어 있으므로(민소 162조 1항), 다른 규정이 없다면 원칙적으로 열람·복사의 허부 결정 권한은 법원사무관등에게 있다.

기록의 열람·복사를 위하여 재판장의 허가를 요하는 경우에 참여사무관등은 신청서 우측 상단의 ‘허부’란에 재판장의 날인을 받아야 하고, 재판기록 열람·복사 규칙 7조 1항 단서에 따라 소송대리인 또는 변호인의 사용인 등에 의한 열람·복사를 금지하는 경우에는 신청서 우측 상단 ‘허부’란의 ‘부’란에 재판장의 날인을 받고 ‘비고’란에 그러한 취지를 기재하여야 한다(열람복사예규 9조 1항).

사건이 계속 중인 재판기록의 열람·복사에 관하여 재판장이 그 일시, 장

소, 대상 및 방법 등을 지정하는 경우(열람복사규 7조 2항)에는 신청서의 ‘비고’란에 그 취지를 기재한다(열람복사예규 9조 2항).

다. 불복절차

법원사무관등이 행한 열람·복사신청의 허부 결정에 대하여 불복하는 당사자나 이해관계인은 그 법원사무관등이 속한 법원에 이의를 신청할 수 있고, 이 경우 법원은 결정으로 재판하게 된다(민소 223조). 이 점에서 법원에 대한 정보공개청구에 대하여 불복하는 경우 행정심판 또는 행정소송을 거치도록 하는 것과 구별된다.

법원사무관등의 처분에 대한 이의와 관련된 자세한 설명은 제2장(법원) 참조.

5. 열람·복사의 절차

가. 기록의 인수 등

신청인이 열람·복사의 자격을 갖추고 있는 경우에 복사담당자는 신청서를 법원사무관등 또는 기록보존담당자에게 제시하고 열람·복사 대상기록을 인수한다. 다만 기록을 법관이 보관하고 있는 경우에 법원사무관등은 지체 없이 신청서를 법관에게 제시하고 기록을 인수하여 복사담당자에게 인계한다. 기록을 인수한 복사담당자는 기록을 반환할 때까지 보관책임을 진다(열람복사예규 8조).

열람·복사 업무는 신청의 접수순서대로 처리하여야 하고, 복사담당자는 청구인에게 접수순서 및 열람·복사의 일시, 장소, 대상 및 방법과 준수사항 등을 알려주어야 한다. 신청의 접수순서대로 업무를 처리할 수 없거나 업무 처리가 지연될 특별한 사정이 있을 때에는 복사담당자는 그 사유를 신청인에게 알려 주어야 한다(열람복사예규 10조).

나. 열람·복사의 방식

열람의 경우에는 복사담당자가 기록을 지체 없이 열람대에 내어놓아 열람하게 한다(열람복사예규 11조 1항).

복사 신청인은 법원이 지정한 장소에서 재판기록을 ① 스스로 필사하거나, ② 복사 신청인의 설비(복사기, 스캐너, 사진기 등을 말한다. 이하 같다)를 이용하여 복사하거나, ③ 법원의 복사기 등 법원의 설비를 이용한 복사물의 교부를 신청할 수 있다(열람복사규 6조 1항, 2항).

복사 신청인이 스스로 필사하거나 사진기나 휴대용 스캐너 등 자신의 설비를 이용하여 복사한 경우에는 열람 수수료 외에 복사 수수료는 납부하지 아니한다.

복사 신청인이 법원의 복사기를 이용하기 원하는 경우에는 복사담당자로부터 신청서를 교부받아 ‘복사할 부분’란과 1장당 50원(100원 단위 미만 금액은 계산하지 아니함)으로 계산한 ‘복사비용’란을 기재하고 수입인지를 붙여야 한다. 다만 교부받은 복사물이 법원설비를 이용하여 재판기록을 스캔한 전자파일인 경우에는 [별표 1]에서 정한 수수료를 납부하여야 한다(열람복사규 6조 2항, 열람복사예규 11조 2항). 법원 복사기로 복사하는 경우에 복사담당자는 복사기 담당직원에게 재판기록과 신청서를 인계하여 법원의 복사지를 사용하여 지체 없이 복사하도록 한다. 이 경우 필요한 때에는 복사담당자가 직접 복사를 하거나 담당재판부의 주무관 또는 법원경위 등으로 하여금 복사를 하게 할 수 있다(열람복사예규 11조 3항).

소송대리인 또는 변호인(변호사, 법무법인, 법무법인(유한) 또는 법무조합에 한한다. 이하 같다)은 변호사단체가 법원장(지원장)의 허가를 받아 법원 안에 설치한 복사기 등의 설비를 이용하여 복사할 수 있다(열람복사규 6조 3항).

또한 소송대리인 또는 변호인은 그 사용인, 사무원, 그 밖의 사람(이하 ‘사용인 등’이라 한다)으로 하여금 재판기록의 열람·복사를 하게 할 수 있다. 다만 재판장이 이를 금지하는 경우에는 그러하지 아니하다(열람복사규 7조 1항).

다. 열람·복사의 감독

기록을 열람·복사하는 신청인 또는 그 사용인 등은 ① 재판기록 열람·복사 규칙 7조 2항에 따라 재판장이 지정한 사항, ② 법원이 특히 정하는 사항, ③ 재판기록을 필사의 방법으로 복사하는 경우 재판기록에 가필을 하는 등 변경을 가하지 말 것, ④ 재판기록이 멸실·손상 또는 변질되지 아니하도록 주의할 것, ⑤ 비실명처리된 재판기록의 비실명조치를 훼손하거나 그 밖의 부정한 수단이나 방법으로 개인정보를 취득하지 말 것 등의 사항을 준수하여야 한다(열람복사규 7조 4항). 열람·복사 담당 법원공무원은 신청인 등이 위 각 호의 사항을 위반한 경우, 그 밖에 사고가 발생하거나 발생할 염려가 있는 경우에는 열람·복사의 중지, 제한, 그 밖의 적절한 조치를 취할 수 있다(5항).

위와 같은 열람·복사 담당 법원공무원의 처분에 대하여 이의신청한 경우 그 법원공무원이 속한 법원이 결정으로 재판한다(열람복사규 7조 6항).

신청인이 자신의 설비를 이용하여 복사하거나 변호사단체가 설치한 복사기를 이용하여 복사하는 경우에 복사담당자는 그 신청인에게 재판기록과 신청서를 인계하여 복사하도록 하되, 재판기록의 멸실·손상·오손·산일·교체 또는 문자의 가감·변경 등이 없도록 적절한 감시조치를 취하여야 한다. 신청인이 필사의 방법으로 복사하는 경우도 마찬가지이다(열람복사예규 11조 4항, 5항).

이러한 감시조치를 위하여는 기록의 열람·복사 장소에 감시카메라 등을 설치하거나 주의문구를 기재하여 두는 것이 바람직하다.

라. 열람·복사 후의 처리

법원 복사기로 복사한 경우 복사담당자는 복사기 담당직원 등으로부터 재판기록, 복사문서와 신청서를 인수하여 인지를 확인하고 소인한 후, 복사문서를 신청인에게 교부하고 신청서에 영수일시를 기재한 후 영수인을 받는다.

다. 신청인이 자신의 설비를 이용하여 복사하거나 변호사 단체가 설치한 복사기를 이용하여 복사한 경우 신청서에 영수일시와 ‘영수인’란을 기재하고 복사담당자에게 지체 없이 재판기록과 신청서를 인계한다. 신청인은 신청서의 ‘복사할 부분’란에 복사대상(기록의 일부를 복사하는 경우에는 ‘○월 ○○자 준비서면’, ‘○차 변론기일 조서’ 등과 같이 열거하여 특정하여야 함) 및 복사매수를 정확하게 기재하여야 한다(열람복사예규 12조).

복사담당자는 열람·복사 완료 후 지체 없이 기록을 법원사무관등에게 반환하고, 열람·복사 업무의 처리가 지연된 경우 또는 신청인이 복사문서의 수령을 지체한 경우에는 신청서의 ‘비고’란에 그 사유를 기재하여야 한다. 복사담당자는 신청인이 정당한 사유 없이 복사문서를 수령할 수 있는 날부터 1개월간 그 수령을 지체하는 경우에는 그 복사문서를 폐기할 수 있다(열람복사예규 13조, 14조).

6. 전자소송에서의 열람·복제·출력

전자기록사건에서 등록사용자로서 전자소송 동의를 한 당사자, 소송대리인 또는 참가인, 회생사건·파산사건·개인회생사건 및 국제도산사건의 채무자 중 신청인이 아닌 자, 법정대리인, 특별대리인, 사건본인 등(민전규 3조 1호부터 4호까지의 자)이 민사소송법 162조 1항에 따라 전자기록을 열람, 출력 또는 복제하는 경우에는, 전자소송시스템에 접속한 후 전자소송포털에서 그 내용을 확인하고 이를 서면으로 출력하거나 해당 사항을 자신의 자기디스크 등에 내려받는 방식으로 한다(민전규 38조 1항). 반면에 민사소송법 162조에 따라 전자기록을 열람하고자 하는 자가 법원에 출석하여 당해 사건의 전자기록 열람을 신청하면 법원사무관등은 법원에 비치된 컴퓨터 단말기를 이용하여 해당 내용을 열람하게 할 수 있고, 이때 신청에 따라 해당 사항을 복제하게 하거나 출력한 서면을 교부할 수도 있다(2항). 또한 증인, 전문심리위원, 법원으로부터 조사 또는 문서 송부를 촉탁받은 자, 감정인·감정촉탁기

간, 문서제출명령을 받은 자, 조정위원, 집행관 등, 그 밖에 이해관계를 소명하거나 서면을 제출할 정당한 권한이 있는 제3자 또는 기관 등(민전규 3조 5호부터 11호까지)의 등록사용자는 재판장 등의 허가를 얻어 위와 같은 전자적 방법으로 전자기록을 열람·복제·출력할 수 있고, 사용자등록을 한 법무사는 당사자 또는 법정대리인 등의 위임을 받아 전자소송시스템을 이용하여 전자기록 열람을 신청할 수 있다(3항, 4항).

민사소송이 법원에 계속되는 동안에는 열람권자가 법원에서 제공되는 컴퓨터 등을 이용하여 열람하거나 그 외의 컴퓨터 등을 이용하여 열람, 출력, 복제하는 경우에 비용이 면제되며, 그 밖의 경우에는 열람은 1건마다 500원(출력이 열람과 동시에 또는 열람한 뒤 이루어지는 경우에는 1건의 출력으로 본다), 출력서면의 교부는 1장마다 50원(다만 100원 단위 미만 금액은 이를 계산하지 아니한다)의 수수료를 납부받는다(민전규 39조 1항, 2항, 별표 1).

제2절 확정된 소송기록의 열람

1. 총 설

누구든지 권리구제·학술연구 또는 공익적 목적으로 대법원규칙으로 정하는 바에 따라 법원사무관등에게 재판이 확정된 소송기록의 열람을 신청할 수 있다(민소 162조 2항). 이 제도의 취지는 사법절차를 보다 투명하게 하여 재판에 대한 적정성을 확보하며 나아가 사법에 대한 국민의 신뢰를 높이기 위하여 당사자 등 사건관계인 이외에 일반인에게도 권리구제·학술연구 또는 공익적 목적이 있으면 재판이 확정된 소송기록의 열람을 허용하려는 데 있다. 다만 공개를 금지한 변론에 관련된 소송기록의 열람을 허용하면 국가의 안전보장·안녕질서 또는 선량한 풍속을 해할 우려가 있고, 공개된 변론에 관련된 소송기록에 있어서도 그 열람을 통해 개인의 사생활에 관한 중대

한 비밀이나 중요한 영업비밀, 개인정보가 제3자에게 유출될 위험이 적지 않으므로, 공개를 금지한 변론에 관련된 소송기록에 대하여는 열람이 제한되며(2항 단서), 공개된 변론에 관련된 소송기록에 대하여도 당해 소송관계인이 동의하지 아니하면 열람이 제한된다(3항).

확정된 소송기록의 열람 절차에 관하여는 민사소송규칙 37조의2가, 당해 소송관계인의 범위와 동의에 관하여는 위 규칙 37조의3이 각 규율하고 있다.

2. 열람신청 방식과 접수

확정된 소송기록의 열람신청은 열람을 신청하는 이유와 열람을 신청하는 범위를 적은 서면으로 하여야 한다(민소규 37조의2). 열람신청서는 [전산양식 A2202]를 사용한다. 신청인이 납부하여야 할 수수료는 1건당 1,000원이다(열람복사규 4조 2항).

열람신청이 있으면 신청사건(사건번호 '카열')으로 전산입력하여 사건번호를 부여하고, 주기록에 첨부한다(인지액·편철방법예규).

3. 열람의 제한

공개를 금지한 변론에 관련된 소송기록의 열람은 허용되지 않으며(민소 162조 2항 단서), 공개대상변론 관련 소송기록에 대하여도 당해 소송관계인이 소송기록의 열람에 동의하지 않는다는 서면을 제출한 경우에는 열람이 허용되지 않는다(3항, 민소규 37조의3 5항).

4. 접수 후 사무처리

위와 같이 확정된 소송기록의 열람 신청시 당해 소송관계인이 동의하지 아니하는 경우에는 열람하게 하여서는 아니 되므로(민소 162조 3항), 열람신청이 있는 때에는 당해 소송관계인의 동의 여부를 확인하기 위하여 당해 소송관계인에게 그 사실을 통지하여야 한다(민소규 37조의3 2항). '당해 소송관

계인'이란 소송기록의 열람과 이해관계가 있는 ① 당사자 또는 법정대리인, ② 참가인, ③ 증인을 말한다(1항). 소송기록의 열람신청 사실 통지서의 양식은 [전산양식 A2203]과 같다.

소송기록의 열람신청 사실의 통지는 소송기록에 표시된 당해 소송관계인의 최후 주소지에 등기우편으로 발송하는 방법으로 할 수 있고, 발송한 때에 송달된 것으로 본다(민소규 37조의3 3항, 4항). 통지를 받은 당해 소송관계인은 통지를 받은 날부터 2주 이내에 소송기록의 열람에 관한 동의 여부를 서면으로 밝혀야 하며, 당해 소송관계인이 위 기간 이내에 동의 여부에 관한 서면을 제출하지 아니한 때에는 소송기록의 열람에 관하여 동의한 것으로 본다(5항).

제3절 민사판결서의 열람·복사

1. 총 설

가. 의 의

민사소송법 163조의2 1항은 162조에도 불구하고 '누구든지' 판결이 선고된 사건의 판결서(확정되지 아니한 사건에 대한 판결서를 포함하며, 소액사건심판법 적용 사건의 판결서, 상고심절차에 관한 특례법 4조의 심리불속행 상고기각판결서 및 민사소송법 429조에서 규정하는 상고이유서를 제출하지 아니함으로 말미암은 상고기각판결서를 제외한다)를 인터넷, 그 밖의 전산정보처리시스템을 통한 전자적 방법 등으로 열람 및 복사할 수 있도록 규정하고 있다. 이는 누구든지 판결서를 인터넷 등 전자적 방법으로도 열람 및 복사할 수 있도록 함으로써, 판결서에 대한 접근성을 높여 재판의 공개 원칙을 실질적으로 보장하고 사법권 행사의 적정성을 높일 수 있도록 하려는 것이다.

그런데 변론의 공개를 금지한 사건의 판결서를 공개하면 국가의 안전보장·

안녕질서 또는 선량한 풍속을 해할 우려가 있고, 판결서 공개를 통해 개인의 사생활에 관한 중대한 비밀이나 중요한 영업비밀, 개인정보가 제3자에게 유출될 위험이 적지 않으므로, 민사소송법 163조의2는 변론공개금지사건 등의 열람·복사 제한 및 법원사무관등의 개인정보 보호조치도 함께 규정하고 있다(1항 단서, 3항, 5항).

민사판결서의 열람·복사에 관하여는 대법원규칙인 민사판결서 열람 및 복사에 관한 규칙과 대법원예규인 민사판결서 열람 및 복사에 관한 예규가 제정되어 있다.

나. 적용 범위

민사소송법 163조의2 1항은 누구든지 판결이 선고된 판결서(확정되지 아니한 사건에 대한 판결서 포함)를 열람 및 복사할 수 있다고 규정한다. 민사판결서의 열람·복사는 시행일인 2023. 1. 1. 이후 최초로 판결이 선고되는 사건의 판결서부터 적용한다(민소 부칙 17568호 2조). 다만 소액사건심판법 적용 사건의 판결서, 상고심절차에 관한 특례법 4조의 심리불속행 상고기각판결서 및 민사소송법 429조에서 규정하는 상고이유서를 제출하지 아니함으로 말미암은 상고기각판결서에는 적용되지 않는다(민소 163조의2 1항).

다. 개인정보 보호조치(비실명 처리)

법원사무관등이나 그 밖의 법원공무원은 민사판결서의 열람 및 복사에 앞서 판결서에 기재된 성명 등 개인정보가 공개되지 아니하도록 대법원규칙으로 정하는 보호조치를 하여야 한다(민소 163조의2 3항). 개인정보 보호조치의 구체적 내용으로 민사판결서 열람 및 복사에 관한 규칙 및 민사판결서 열람 및 복사에 관한 예규는 법원사무관등의 판결서에 대한 비실명처리를 규정하고 있다.

대법원 재판사무국 소속 법원사무관등은 민사소송법 163조의2가 적용되

거나 준용되는 민사사건 등의 판결이 선고되면 지체 없이 전산정보처리시스템에 등록된 판결서에 대하여 비실명 처리를 하여야 한다(판결열람복사규 4조, 판결열람복사예규 3조). 여기서 ‘비실명 처리’란 판결서에 나타난 정보 중에서 그대로 공개될 경우 개인의 사생활이 침해될 수 있는 사항에 관하여 제3자가 인식하지 못하도록 비실명으로 표시하는 것을 말한다(판결열람복사규 3조 3호).

이에 따라 판결서에 기재된 소송관계인 또는 관계인과 이해관계 있는 제3자의 성명 등 개인정보는 공개되지 않고, 관여 법관의 성명만 공개된다.

위 규정에 따라 개인정보 보호조치(비실명 처리)를 한 법원사무관등이나 그 밖의 법원공무원은 고의 또는 중대한 과실로 인한 것이 아니면 민사판결서의 열람 및 복사와 관련하여 민사상·형사상 책임을 지지 아니한다(민소 163조의2 4항).

2. 열람·복사의 제한

가. 변론공개금지사건의 열람·복사제한

(1) 열람 등의 제한결정

소송기록을 보관하고 있는 법원은 변론의 공개를 금지한 사건으로서 판결서(해당 법원의 판결서와 그 상·하급심 및 재심대상 판결서를 포함한다)를 공개하면 국가의 안전보장·안녕질서 또는 선량한 풍속을 해할 우려가 있는 경우에는 ‘직권으로’ 판결서의 인터넷 등을 통한 열람 및 복사를 전부 또는 일부 제한하는 결정을 할 수 있다(판결열람복사규 5조 1항).

열람 등 제한결정의 재판서 예시는 [전산양식 A2215]와 같다. 열람 등 제한결정이 있는 경우에 법원사무관등은 지체 없이 주문에 따라 판결서의 열람 등을 제한하여야 한다(판결열람복사예규 4조).

(2) 열람 등의 제한결정 취소신청 등

열람 등 제한결정을 한 법원은 당사자나 이해관계를 소명한 제3자의 신청

에 따라 민사판결서 열람 및 복사에 관한 규칙 5조 1항의 사유가 존재하지 아니하거나 소멸되었음을 이유로 열람 등 제한결정을 취소할 수 있다(판결열람복사규 5조 2항).

각급 법원은 접수창구에 판결서 열람 등 제한결정 취소신청서[전산양식 A2217]를 기재례와 함께 비치한다(판결열람복사예규 8조 1항). 신청서에는 1,000원의 인지를 붙여야 한다(인지액·편철방법예규).

취소신청이 있으면 신청사건(사건번호 ‘카기’)으로 전산입력하여 사건번호를 부여하고, 주기록에 첨부한다(인지액·편철방법예규).

법원은 취소신청을 심리하여 제한 사유가 부존재하거나 소멸되었음이 인정되면 취소결정을 하고, 그렇지 않으면 신청기각결정을 한다. 변론공개금지 사건의 판결서 열람 등 제한결정을 취소하는 결정의 재판서 예시는 [전산양식 A2218]과 같다(판결열람복사예규 8조 2항).

열람 등 제한결정 취소신청에 관한 결정에 대하여는 즉시항고를 할 수 있고, 열람 등 제한결정 취소결정은 확정되어야 효력을 가진다(민소 163조 5항, 6항, 판결열람복사규 5조 3항, 4항). 법원사무관등은 열람 등 제한결정을 취소하는 결정이 확정되면 지체 없이 열람 등 제한을 해제하여야 한다(판결열람복사예규 8조 3항).

나. 비밀보호를 위한 열람·복사제한

(1) 총 설

판결서 중에 관계인의 사생활에 관한 중대한 비밀이 적혀 있고 제3자에게 비밀기재부분의 열람 등을 허용하면 관계인의 사회생활에 지장이 클 우려가 있는 경우이거나 판결서 중에 관계인이 가지는 영업비밀(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 2조 2호에 규정된 영업비밀을 말한다)이 적혀 있는 경우에 소송기록을 보관하고 있는 법원은 관계인의 신청에 따라 판결서 중 비밀이 적혀 있는 부분의 인터넷 등을 통한 열람 및 복사를 제한할 수 있다(판결

열람복사규 6조 1항). 여기서 ‘관계인’이란 당사자, 법정대리인, 특별대리인, 법인 등 단체의 대표자, 참가인, 소송수행자, 소송대리인, 지배인, 선정자, 증인, 감정인 등 명칭이나 소송상 지위 여하를 불문하고 판결서 중에 민사소송법 163조 1항 각 호에서 정한 비밀이 적혀 있어 보호할 필요가 있는 자연인 또는 법인을 말한다(판결열람복사규 3조 5호).

위와 같이 민사판결서의 열람 등에서는 비밀보호를 위한 열람 등의 제한 대상이 ‘관계인’이 보유하고 있는 비밀이고, 제한 신청권자도 ‘관계인’이다. 이러한 점에서 소송기록에 대한 비밀보호를 위한 열람 등의 제한과 다르다. 즉 민사소송법 163조 1항에서 규정하고 있는 소송기록에 대한 비밀보호를 위한 열람 등의 제한은 그 제한 대상이 ‘당사자’가 보유하고 있는 비밀에 한정되고(제3자가 보유하고 있는 비밀은 포함되지 않는다), 제한 신청권자도 ‘당사자’로 제한되어 있다.

위 차이점을 제외하고 비밀보호를 위한 열람 등의 제한 요건에 관한 자세한 설명은 제5절 2. 참조.

(2) 열람 등의 제한 신청

(가) 신청방법 및 접수

민사판결서 열람 및 복사에 관한 규칙 6조 1항에 규정된 비밀을 보유하고 있는 관계인은 소송기록을 보관하고 있는 법원에 판결서 중 비밀 기재부분을 특정하여 서면으로 열람 등의 제한신청을 한다(1항, 2항).

각급 법원은 접수창구 및 법정안내판에 비밀보호를 위한 판결서 열람 등 제한신청 안내문[전산양식 A2216-1]을 게시하고, 접수창구에 비밀보호를 위한 판결서 열람 등 제한신청서[전산양식 A2216]를 기재례와 함께 비치한다(판결열람복사예규 5조 1항, 2항). 법원사무관등이 판결서의 정본을 송달하는 때에는 열람 등 제한신청 안내문을 함께 송달한다(3항). 신청서에는 1,000원의 인지를 붙여야 한다(인지액·편철방법예규).

열람 등의 제한신청이 있으면 신청사건(사건번호 ‘카기’)으로 전산입력하여

사건번호를 부여하고, 주기록에 첨철한다(인지액·편철방법예규).

(나) 소명자료의 제출

제한신청을 하려면 판결서 중 비밀기재부분을 구체적으로 특정함과 동시에 당해 부분이 비밀에 해당함을 소명할 수 있는 자료를 제출하여야 한다(민소 163조의2 5항, 163조 1항, 판결열람복사규 6조 1항).

(다) 신청에 따른 효력

열람 등 제한신청이 있는 경우 그 신청에 관한 결정이 확정될 때까지 제3자는 판결서 중 신청의 대상이 된 부분을 인터넷 등을 통해 열람 및 복사할 수 없다(판결열람복사규 6조 2항).

실무상 위와 같은 효력 발생을 간과할 수 있기 때문에, 법원사무관등은 비밀보호를 위한 판결서 열람 등 제한신청서가 접수된 경우에 지체 없이 그 신청취지에 따라 판결서의 열람 등을 제한하여야 하고, 제한 후에는 신청에 따른 열람 등 제한조치 완수보고서[전산양식 A2216-2]를 작성하여 이를 제한 신청사건 기록에 편철한다(판결열람복사예규 6조).

(3) 제한신청에 대한 결정 및 조치

(가) 제한신청에 대한 재판

법원은 관계인의 열람 등 제한신청을 심리하여 비밀성에 관한 소명이 있다고 인정되면 제한결정을 하고, 소명이 인정되지 않으면 신청기각결정을 하여야 한다.

제한결정은, 제한 신청된 비밀기재부분 전부를 비밀로 인정하여 제한하는 전부제한결정과 일부는 비밀로 인정하지 아니하고 비밀부분을 한정하는 일부제한결정으로 나눌 수 있다. 제한결정에서는 판결서 가운데 비밀이 적혀 있는 부분을 특정하여야 한다(판결열람복사규 6조 1항). 제한결정의 예시는 [전산양식 A2215-1]과 같다(판결열람복사예규 7조 1항).

제한결정이 내려지면 그 결정은 바로 확정된다. 따라서 제한된 비밀기재부분을 열람하고자 하는 제3자는 제한결정의 취소신청을 하여야 한다(판결

열람복사규 6조 3항).

제한신청을 기각하는 결정에 대하여 신청인은 즉시항고를 할 수 있고(판결열람복사규 6조 4항), 이 경우 신청기각결정이 확정될 때까지 잠정적인 열람 등의 제한이 이루어진다(2항).

(나) 결정에 따른 조치

제한결정이 있으면 법원사무관등은 제한신청에 따른 제한을 제한결정에 따른 제한으로 변경하여야 하고, 열람 등 제한신청을 기각하거나 각하한 결정이 '확정'된 경우에는 지체 없이 제한신청에 따른 제한을 해제하여야 한다(판결열람복사예규 7조 2항).

(4) 제한결정 취소신청

(가) 총 설

열람 등 제한결정에 의하여 제한된 비밀기재부분을 열람하고자 하는 제3자는 이해관계를 소명하고 민사판결서 열람 및 복사에 관한 규칙 6조 1항에 규정된 제한요건이 존재하지 아니하거나 소멸되었음을 이유로 소송기록을 보관하고 있는 법원에 제한결정의 취소신청을 하여야 한다(6조 3항).

(나) 신청방법 및 접수

제한결정 취소신청은 소송기록을 보관하고 있는 법원에 하여야 한다(판결열람복사규 6조 3항).

민사판결서 열람 및 복사에 관한 규칙 6조 2항은 제한결정 신청은 서면으로 하여야 한다고 규정하고 있으나 제한결정 취소신청에 대하여는 아무런 규정이 없다. 따라서 민사소송법 161조의 일반원칙에 따라 서면 또는 말로 취소신청을 할 수 있으나, 실무상 제한결정 취소신청서는 [전산양식 A2217]로 마련되어 접수창구에 비치되어 있다(판결열람복사예규 8조 1항). 신청서에는 1,000원의 인지를 붙여야 한다(인지액·편철방법예규).

제한결정 취소신청이 있으면 신청사건(사건번호 '카기')으로 전산입력하여 사건번호를 부여하고, 제한신청 사건기록에 합철한다(인지액·편철방법예규).

(다) 제한신청 관계인에 대한 통지

제3자가 제한결정 취소신청을 하면 법원은 제한신청을 한 관계인에게 취소신청이 된 사실을 통지하는 것이 타당하다. 그 이유는 법원이 취소신청을 심리함에 있어 제한신청을 한 관계인에게 비밀성의 존재에 대한 소명책임을 부담시키거나, 비밀성이 소멸되지 않고 여전히 존속한다는 사실에 대한 소명의 기회를 부여하여야 하기 때문이다.

(라) 취소신청의 심리

법원이 제한결정 취소신청에 대한 심리를 함에 있어 민사판결서 열람 및 복사에 관한 규칙 6조 1항에 규정된 제한요건이 존재하지 아니하거나 소멸되었다는 사실에 대한 소명책임을 취소신청을 한 제3자에게 부담시킬 것인가가 문제 될 수 있다. 이 문제는 취소신청을 한 제3자가 같은 규칙 6조 1항에 규정된 제한요건이 처음부터 존재하지 아니하였다고 주장하는 경우와 사후적으로 소멸되었다고 주장하는 경우를 나누어서 증명책임 분배에 관한 일반 원칙에 따라 검토하여야 한다. 즉 전자의 경우에는 법원은 당사자가 열람 등 제한신청을 한 때와 동일한 심리를 하게 되므로 제한신청을 한 관계인에게 같은 규칙 6조 1항 각 호에 규정된 비밀의 성립요건사실에 대한 소명책임을 부담시킬 것이다. 그리고 후자의 경우에는 비밀성이 사후적으로 소멸되었다는 주장이 항변에 해당하므로 취소신청을 한 제3자에게 그에 대한 소명책임을 부담시킬 것이다.

(마) 결 정

법원은 심리결과 민사판결서 열람 및 복사에 관한 규칙 6조 1항에 규정된 제한요건이 충족되어 있다고 인정되면 제3자의 제한결정 취소신청을 기각하고, 제한요건이 존재하지 아니하거나 소멸되었다고 판단되면 제한결정을 취소하는 결정을 하여야 한다. 제한결정을 취소하는 결정의 재판서 예시는 [전산양식 A2218-1]과 같다(판결열람복사예규 8조 2항).

(바) 제한결정 취소결정의 고지 및 불복신청 등

제한신청을 한 관계인은 제한결정 취소결정에 대하여 즉시항고를 할 수 있기 때문에(판결열람복사규 6조 4항), 제한결정 취소결정은 제한신청을 한 관계인 및 취소신청을 한 제3자에게 모두 고지하여야 한다.

제한결정 취소결정은 확정되어야 효력이 있다(판결열람복사규 6조 5항). 그 이유는 제한취소결정이 즉시 효력이 발생한다면 비록 당해 결정이 항고심에서 취소되더라도 그 이전에 제3자가 열람 등을 할 수 있게 되어 버려 제한신청을 한 관계인에게 불복신청권을 부여한 취지가 몰각되어 버리기 때문이다.

제한결정 취소결정이 확정되면 법원사무관등은 지체 없이 제한결정에 따른 제한을 해제하여야 한다(판결열람복사예규 8조 3항).

3. 열람·복사의 방법과 절차

판결서의 인터넷 등을 통한 열람 및 복사는 해당 판결을 선고한 법원의 홈페이지 등 인터넷 웹사이트를 통하여 열람 또는 출력하는 방법으로 할 수 있다.

판결서의 인터넷 등을 통한 열람 및 복사를 하는 사람은 판결서 1건마다 1,000원의 수수료를 내야 한다(판결열람복사규 7조 2항).

제4절 법원사무관등의 공증사무

1. 총 설

가. 공증의 의의

‘공증’이란 의문이나 다툼이 없는 사항 또는 이미 확인된 사항에 관하여 특정한 사실 또는 법률관계의 존부나 내용을 공적으로 증명하는 행위를 말한다. ‘재판사무시스템 등을 이용한 공증사무 처리지침’ 2조 1호는 법원사무관등이 그 직무로서 재판서 정·등본 등 문서를 작성하거나 소송관계인의 행

위의 존부 또는 일자 등을 인증하는 행위를 '공증'이라고 정의한다. 공증은 판단행위가 아니고 인식행위의 본질을 가지므로 재량의 여지가 없는 기속된 행위이며, 서면에 의하여 일정한 방식에 따라 하여야 하는 요식행위이다.

공증행위는 이미 행해진 사항을 인식하는 행위이기 때문에 그 자체로는 어떠한 법률관계가 창설·변경·소멸되는 효과가 생기지 아니한다. 그것은 다만 특정한 사실 또는 법률관계의 존부 또는 내용을 증명하는 것으로서, 공증된 사항에 대한 공적 증명력을 부여하는 데에 그 본래의 뜻이 있는 것이다.

나. 법원사무관등의 공증사무

법원사무관등이 재판사무와 관련하여 행하는 공증사무에는 장부의 등록, 조서의 작성, 송달보고서의 작성 등 재판에 관한 일체의 서류작성사무가 포함된다고 할 수 있겠으나, 이 절에서는 재판서·조서의 정본·등본·초본의 교부 또는 소송에 관한 각종 증명서의 발급(집행문 부여에 관한 업무 포함) 등에 관하여 살펴보기로 한다.

이러한 공증사무는 법률에 특별한 규정이 없는 한 법원사무관등의 전권에 속하는 고유사무로서, 법원사무관등은 공증사무를 그 책임하에서 스스로의 이름으로 직접 행하여야 한다.

공증인이 행하는 공증사무와 법원사무관등의 공증사무는 근본에 있어서 유사하지만, 공증인의 공증사무가 사인 간의 법률행위에 관한 문서의 작성 또는 사서증서의 인증을 그 목적으로 함에 반하여, 법원사무관등은 법원에 소속된 직무상의 공증기관으로서 법원이 행하는 절차에서 이루어진 법원 및 소송관계인의 행위에 관하여 문서를 작성하거나 이를 인증한다는 점에서 차이가 있다.

법원사무관등이 공증한 사항이 그 직무범위 내에 속하고 서면에 의해 일정한 방식(서명날인 등)에 따른 것이면 공문서로서 진정성립이 추정됨은 물론이고(민소 356조 1항), 그 증명력에 있어서도 통상의 공문서보다 높은 신빙도를

가진다고 할 수 있지만, 반증이 전혀 허용되지 않는 절대적인 것은 아니다. 다만 변론조서 중 변론의 방식에 관한 사항은 절대적 증명력을 가지며, 변론의 방식에 관한 사항이 아니더라도 그 내용이 진실하다고 추정된다(158조).

다. 재판사무시스템 등을 이용한 전산공증

‘전산공증’이란 공증사무를 재판사무시스템을 활용하여 처리하기 위하여 재판사무시스템에 입력된 소송행위에 관한 정보의 정확성을 전산적으로 확인·증명하여 두는 행위를 말한다(공증사무예규 2조).

전산공증 사무는 각 법원의 사무분담 지정에 따라 사건담당부서의 재판참여관으로 지정을 받은 법원사무관등(재판서 및 사건기록의 보존이 마쳐진 후에는 보존담당부서의 법원사무관등, 이하 같다)이 처리한다(공증사무예규 3조). 종합민원실의 법원사무관등은 위 예규 10조 2호 내지 4호의 각 나목의 경우 전산공증을 마친 후 증명서를 발급할 수 있다.

사건담당부서의 법원사무관등이 전산공증하여야 할 재판사무에 관한 사항은 ‘재판사무시스템 등을 이용한 공증사무 처리지침’ [별표 1]과 같다. 사건담당부서의 법원사무관등은 위 [별표 1]에서 전산공증 대상으로 정한 사항이라도 전산공증의 필요가 없다고 판단되는 경우에는 소속부서 장의 승인을 얻어 이를 전산공증 대상에서 제외할 수 있다. 다만 전산공증의 필요가 없음이 명백한 경우에는 소속부서 장의 사전승인에 따라 해당 사유를 입력하고 전산공증을 하지 않을 수 있다(공증사무예규 4조).

[별표 1] 전산공증 대상

사 건	공증대상	공증사항			비고
		송달 일자	확정 일자	기타 일자	
민사, 가사, 행정, 특허,	결정(각하·기각·인용 등 종국 결정, 이송·판결경정 결정)	○	○		

사 건	공증대상	공증사항			비고
		송달 일자	확정 일자	기타 일자	
화해, 조정, 독촉, 과태료 사건의 전 심급	청구인락	○			
	청구포기	○			
	화해	○			
	화해권고결정	○	○		
	조정	○			
	강제조정	○	○		
	판결	○	○		
	지급명령(전자독촉 포함)	○	○		
	심판(가사비송)	○	○		
신청 / 집행 사건의 전 심급	결정(각하·기각·인용 등 즉시 항고 할 수 있는 종국결정, 이송·소송비용액 확정·판결경정 결정)	○	○		아래 비고 참조
	결정(채권과 그 밖의 재산권에 대한 가 압류·가처분 / 압류 / 추심 인용결정)	○			"
	전부명령	○	○		
	판결	○	○		
회생 및 파산/면책 사건의 전 심급	결정(각하·기각 등 종국결정, 이송· 면책 / 복권 불허가 결정)	○	○		
	결정(면책·면책취소·종결·폐지·파 산선고·파산폐지선고 결정)		○		
형사본안 사건의 전 심급 및 형사 신청 사건 중 일부	결정(각하·기각 등 종국결정, 이송· 판결경정 결정)	○	○		
	판결		○		
	배상명령	○	○		

※ 각종 문건에 대한 접수 및 취하증명, 기타 공증대상으로 지정되지 않은 송달·확정
증명 사항도 예규 제3조 제2항에 의하여 전산공증을 하고 증명의 전산발급을 할 수
있음

※ 신청 / 집행 사건 중 즉시항고 할 수 있는 종국결정:

- 집행에 관한 이의신청 / 재산명시신청에 대한 이의신청 / 경매개시결정에 대한 이의
신청 / 가압류·가처분 이의신청에 관한 각 기각·각하 결정(민집 16조, 63조 3항 및
4항, 86조 1항, 286조 3항, 301조)
- 집행절차 취소 / 경매절차의 취소 / 가압류집행의 취소의 각 결정(민집 17조 1항, 18

- 조 2항, 96조 2항, 299조 1항, 102조 2항, 171조 1항 및 2항, 181조 1항)
- 채무불이행자명부등재신청에 관한 결정(민집 71조 1항 및 2항)
 - 재산명시신청 / 강제경매신청 / 강제관리신청 / 가압류·가처분신청에 관한 각 기각·각하 결정(민집 62조 2항 및 7항, 83조 5항, 164조 4항, 281조 2항)
 - 인도명령신청에 관한 결정(민집 136조 1항 내지 3항, 175조 1항, 193조 1항)
 - 특별한 현금화 방법에 관한 결정(민집 241조 1항)
 - 대체집행신청에 관한 결정(민집 260조 1항 및 2항)
 - 간접강제신청에 관한 결정(민집 261조 1항)
 - 가압류·가처분 취소 신청에 관한 결정(민집 287조 3항, 288조 1항, 301조)
- ※ 신청 / 집행사건의 채권과 그 밖의 재산권에 대한 가압류·가처분 / 압류 / 추심 인용 결정은 제3채무자에 대한 송달일자만 대상으로 함

사건담당부서의 법원사무관등은 재판사무시스템에 전산공증 대상이 입력된 때에는 사건기록 등에 의하여 그 정확성을 확인한 후 전산공증을 하여야 한다. 사건담당부서의 법원사무관등은 위 [별표 1]에서 정한 전산공증 대상이 아니더라도 제증명 발급에 필요하다고 판단하는 사항은 이를 재판사무시스템에 입력한 후 전산공증을 할 수 있으며 합일적으로 확정이 필요한 독립 당사자참가 사건, 필수적 공동소송 사건에 대한 재판이 있는 경우에는 그 재판서 정본의 송달을 실시하기 전까지 재판사무시스템에 ‘합일확정사건’임을 등록하여야 하며, 합일확정의 필요를 판단하기 어려운 경우에는 재판장의 지시에 따라 처리한다(공증사무예규 5조).

전산공증 담당자가 착오로 전산공증을 한 경우에는 소속부서 장의 승인을 얻어 전산공증을 취소할 수 있다. 전산공증의 내용을 수정할 필요가 있는 경우에도 위와 같이 전산공증을 취소한 후, 수정할 내용을 입력하여 다시 전산공증을 하여야 한다(공증사무예규 6조). 소속부서의 장은 수시로 재판사무시스템을 통하여 전산공증 업무가 신속하고 적절하게 처리되고 있는지 감독하고, 1주 단위로 공증내역을 확인·결재하여야 하며 전산공증 대상 발생일로부터 14일이 경과할 때까지 전산공증이 마쳐지지 않은 경우에는 해당 법원

사무관 등으로 하여금 그 사유를 보고하도록 하여야 한다(7조).

2. 재판서·조서의 정본·등본·초본의 발급

가. 의 의

당사자나 이해관계를 소명한 제3자는 대법원규칙이 정하는 바에 따라 재판서·조서의 정본·등본·초본의 교부를 법원사무관등에게 신청할 수 있다(민소 162조 1항). 정본·등본·초본을 발급할 수 있는 대상은 재판서와 조서에 한한다고 할 것인데, 실무상 조서의 등본은 다른 사건의 증거로 제출하기 위하여 신청되는 사례가 많다.

재판서와 조서 이외의 소송기록에 대하여는 민사소송법 162조에 따라 열람 또는 복사를 허용하면 충분할 뿐 법원이 공식적으로 소송기록의 정본·등본·초본을 발급하는 것은 적절하지 아니하고, 형사재판기록과 비교하여도 균형이 맞지 아니하므로 재판서와 조서에 대해서만 정본·등본·초본의 청구가 가능하고 소송기록에 대하여는 청구할 수 없다.

나. 정본·등본·초본의 의의와 증명력

‘정본’이란 원본의 전부를 복사하고 정본임을 인증한 서면으로서 원본에 대신하여 원본과 동일한 효력을 갖는 것을 말한다.

‘등본’이란 원본의 전부를 복사하고 등본임을 인증한 서면으로서, 원본의 존재와 내용을 증명하는 효력을 갖는 것을 말한다. ‘원본의 존재와 내용’을 증명하는 효력만을 갖는다는 점에서, ‘원본과 동일한 효력’을 갖는 정본과 구별된다.

‘초본’이란 원본의 일부만을 복사하여 초본임을 인증한 서면으로서, ‘원본의 존재와 복사부분의 내용’을 증명하는 효력을 갖는 것을 말한다.

다. 발급절차

당사자 또는 이해관계를 소명한 제3자가 신청할 수 있다. 이해관계인의 범위와 소명에 관하여는 제1절 참조.

정본·등본·초본에 대한 교부신청서에는 당사자이건, 이해관계 있는 제3자이건 불문하고 1건마다 1,000원의 정액 수수료를 수입인지로 납부하여야 하며, 수수료는 수입인지로 납부하고, 100원 단위 미만 금액은 계산하지 아니한다(열람복사규 4조 1항 2호, 4항). 해당 신청을 전자소송포털을 통하여 하는 경우 그 수수료는 위 금액에 민사소송 등 인지법 16조 1항을 준용하여 계산한 금액으로 하며 이 경우 수입인지로 납부한다는 규정은 적용하지 아니한다. 다만 재판서·조서의 정본을 최초의 집행문과 함께 교부하는 경우의 수수료는 무료로 한다(4조의2).

신청인이 작성된 정본·등본·초본을 교부 예정일부터 7일이 경과하여도 수령하지 아니할 때에는 관계 장부의 ‘비고’란에 교부불능이라고 기재한 후 별도 보관하고, 작성 후 6개월이 경과한 때에는 폐기한다(민원처리내규 32조).

라. 작성방식

재판서·조서의 정본·등본·초본에는 그 취지를 적고 법원사무관등이 기명날인 또는 서명하여야 한다(민소 162조 6항).

정본·등본은 원본에 의하여 작성하는 것인데, 원본의 기재사항 전부를 복사하여야 한다(예컨대 집행문부여의 취지 및 일자 등). 경정결정도 원본과 일체를 이루는 것이므로 누락하여서는 아니 된다. 초본에는 원본 중 청구된 부분만을 복사한다.

이와 같은 복사본의 말미에 “정본(등본, 초본)입니다.”라는 인증 문구와 인증 연월일을 기재하고 법원사무관등이 기명날인하여 작성하는데, 실무상 법원사무관등의 사인(私印)을 날인하는 것이 아니라 재판부별로 법원사무관등이 보유하고 있는 직인을 날인하고 있다. 그리고 그와 같은 법원사무관 등의

기명날인 외 따로 법원의 인(청인)은 찍지 않는다. 정보말미의 양식은 [전산 양식 A2750, 2751]에 마련되어 있다.

재판서 정보 등에는 직인날인에 갈음하여 전자이미지직인을 사용할 수 있다(재판서정보예규 2조).

재판서 정보 등에는 직인으로 간인하되, 업무의 능률화를 위하여 천공방식으로 이에 갈음할 수 있다(재판서정보예규 3조 1항). 이 경우 문서의 첫장부터 인증문이 있는 말미용지까지 관서별 고유번호가 천공되도록 압날하여야 한다(4조 1항). 재판사무시스템에 의해 재판서 정보 등을 출력할 경우에는 법원사무관리규칙 12조 3항에 따른 발급번호기재방식으로 간인에 갈음할 수 있고(3조 2항), 첫 장 오른쪽 위 적당한 여백에 QR코드가 인쇄되도록 하고, 위 QR코드를 통해 전자서명 여부 및 본문 내용과 동일성을 확인할 수 있도록 하여야 하며, 본문 내용을 음성으로도 확인할 수 있도록 하여야 한다(5조 2항).

증인신문조서 등본의 교부신청이 들어온 경우, 증인신문조서가 변론조서의 일부를 이루는 경우에도 기본조서와는 별도로 증인신문조서 자체에 작성자인 법원사무관등과 인증자인 재판장이 기명날인하도록 되어 있고, 그 증인신문조서에 기본이 되는 변론조서를 특정하여 그 일부임을 표시하고 있어 혼동의 염려가 없으므로 증인신문조서 등본을 발급함에 있어서는 당해 증인신문조서만의 등본을 만들어 교부하는 것이 실무관행이다.

3. 소송에 관한 사항의 증명서 발급

가. 의 의

당사자나 이해관계를 소명한 제3자는 대법원규칙이 정하는 바에 따라 소송에 관한 사항의 증명서의 교부를 법원사무관등에게 신청할 수 있다(민소 162조 1항). 법원사무관등이 기록을 관리하고 공증사무를 취급하는 기관이기 때문에 소송에 관한 사항에 관하여 증명서를 발급할 수 있는 것은 당연하다.

실무상 소송에 관한 사항의 증명과 집행문 부여를 포함하여 ‘제증명의 발급’이라고 부르고 있다.

‘소송에 관한 사항’은 법률적인 사항이든, 사실적인 사항이든 상관하지 않고 증명서 발급의 대상이 되므로 앞에서 언급한 정본·등본·초본을 발급할 수 있는 대상보다 그 범위가 넓다고 할 수 있으나, 민사소송법에 기하여 취해진 조치로서 기록상 현저한 사항일 것을 요한다.

소송에 관한 사항의 증명 사례로는 판결확정증명(민소 499조), 판결송달증명(민집 39조 1항), 담보제공 또는 공탁증명(민소 502조 2항), 소 또는 상소제기증명(또는 소장·항소장 접수증명, 민집 154조 3항), 소송계속 증명, 소취하 접수증명, 민사소송법 268조에 따라 소취하가 간주된 사실에 의한 소송종료증명, 소송목적의 값 증명 등이 있다.

나. 발급절차

당사자 또는 이해관계를 소명한 제3자가 신청할 수 있다. 예컨대 판결확정증명서를 신청할 수 있는 사람은 원·피고에 한하지 않고, 민사소송법 218조에 의해 판결의 효력을 받는 사람도 가능하다. 이해관계인의 범위와 소명에 관하여는 제1절 참조.

소송에 관한 사항의 증명서 발급 신청서에는 1건마다 500원의 인지를 붙여야 한다(열람복사규 4조 1항 3호). 집행문부여의 경우 1통마다 500원의 정액 인지를 붙여야 하며 재판서 정본도 교부하는 때에는 1,000원의 수수료를 따로 납부하여야 한다(4호). 송달증명·확정증명의 경우 발급신청서는 [전산양식 A2752]를 사용한다.

소송에 관한 사항의 증명서 발급사무도 민원사무의 일종으로서 ‘법원 민원 처리 내규’에서 규정하고 있는 내용에 따라 안내·접수·처리·결과통보 등이 이루어져야 한다.

실무상 제증명은 기록 보존 이전에는 담당 재판부의 법원사무관등이, 기

록보존 이후에는 보존과(계) 담당 법원사무관등이 발급하는데, 전산공증 대상인 사안은 사무분담으로 종합민원실에 제증명 담당자를 지정하여 업무를 담당하게 할 수 있고, 종합민원실이 설치되지 않은 법원에서는 담당 재판부에서 처리하면 된다. 제증명 발급은 과장 책임하에 처리담당자가 부재하는 경우에 대비하여 그 대직자를 정하여 두고 담당자 부재로 인하여 증명발급이 지연되는 일이 없도록 하여야 한다(재판사무예규).

사건기록이 상소심 법원에 있는 경우에는 전산공증된 사항(민사소송법 499조에 의한 확정증명을 제외한다)에 한하여 원심 법원의 제증명 발급담당자도 제증명을 발급할 수 있다(공증사무예규 9조 3항).

제증명은 즉시 교부함을 원칙으로 하고, 발급할 수 없거나 발급이 지연되는 경우에는 재판사무시스템의 제증명발급결과 항목에 그 사유를 입력한다. 그리고 즉시 처리하지 못할 사건은 과장의 허락을 받아 당사자에게 그 사유를 설명하고 교부 가능한 예정일시를 알려준다. 제증명 담당 부서의 과장은 수시로 재판사무시스템을 통하여 제증명 발급업무가 신속하고 적절하게 처리되고 있는지 확인하여야 한다(재판사무예규).

소송관련 제증명 발급 사무처리에 관하여는 용지를 절약하고 업무의 간소화를 기하는 취지에서 따로 영수증을 받지 말고 그 영수사실은 신청서 하단부 적당한 여백에 [전산양식 A2774]와 같이 고무인을 사용하여 이를 표시하도록 한다(재일 74-1 영수증의 간소화).

실무상 많이 신청되는 확정증명서, 송달증명서, 접수증명서, 소송계속증명서의 양식은 [전산양식 A2771]로 제공하고 있다.

신청인이 발급된 제증명을 교부 예정일부터 7일이 경과하여도 수령하지 아니할 때에는 관계 장부의 '비고'란에 교부불능이라고 기재한 후 별도 보관하고, 작성 후 6개월이 경과한 때에는 폐기한다(민원처리내규 32조).

전자소송포털을 통해 제증명을 신청하고 자동으로 발급받는 제증명 인터넷 발급이 실시되고 있다. 인터넷 발급의 대상이 되는 것은 재판사무시스템

을 통해 전산공증이 완료된 송달·확정증명이며, 접수증명도 전자소송포털을 통하여 문서를 제출함과 동시에 접수증명신청을 한 경우에 한하여 인터넷 발급의 대상이 된다. 사건 종국 전에 전자소송에 동의한 당사자나 소송대리인이 있는 사건이 인터넷 발급대상 사건이며, 위 당사자나 소송대리인은 전자소송포털에 나의 사건으로 등록된 사건 기준으로 송달·확정증명 등을 인터넷으로 자동발급 받을 수 있다. 다만 중국에 관련된 재판서가 2개 이상 등록된 사건의 송달·확정 증명, 판결·결정 등의 결정 사건이 관련사건으로 등록된 사건의 송달·확정 증명, 회생·파산 사건의 송달·확정 증명 등은 인터넷으로 자동발급하기에 부적절하여 인터넷 발급 대상 사건에서 제외된다.

또한 2017. 12. 4.부터 종전까지 인터넷으로 자동발급되지 않았던 집행문, 송달·확정증명에 대해서도 제증명 발급담당자의 심사를 통해 발급받을 수 있도록 하는 인터넷 제증명 수동발급 시스템이 실시되었다. 이에 따라 신청인이 전자소송 홈페이지에서 제출한 제증명 발급신청서가 재판사무시스템을 통해 각급 법원 인터넷 제증명 발급담당자에게 분배된 후, 발급담당자가 심사를 거쳐 증명서 발급을 완료하면 전자소송 홈페이지에서 해당 증명서를 출력할 수 있게 되었다. 단 민사본안 이외의 절차(가사, 행정, 특허, 신청 등)는 제외된다. 새로운 시스템 도입에 따라 ‘재판사무시스템 등을 이용한 공증사무 처리지침’을 개정하여 인터넷 제증명 발급업무에 관한 규정을 신설하였다.

다. 기록 보존 이후의 증명서 발급

사건기록이 보존된 경우 제증명은 재판서 원본에 부기된 확정일자 등의 확인에 의하여 발급할 수 있다. 다만 재판서 원본에 의한 확인만으로 제증명 발급이 불가능하다고 판단될 때에는 사건기록을 확인한 후 발급한다(기록 보존 이후의 제증명 발급에 관한 사무처리지침 3조). ‘기록 보존 이후의 제증명 발급에 관한 사무처리지침’은 재판서 또는 사건기록의 원본이 보존된 사건 중 ‘재판사무시스템을 이용한 공증사무 처리지침’에서 규정하지 아니하는 사항

에 한하여 이를 적용한다(2조).

법원기록보존소 또는 수도권법원기록관리센터로 사건기록 또는 재판서 원본이 이관된 경우 제증명의 발급신청을 받은 제1심법원 또는 법원기록보존소 또는 수도권법원기록관리센터의 법원사무관등은 위와 같은 방법으로 각자 보존하고 있는 재판서 원본이나 사건기록을 확인하여 이를 발급한다(기록보존 이후의 제증명 발급에 관한 사무처리지침 4조 1항).

재판서 원본과 사건기록이 모두 법원기록보존소 또는 수도권법원기록관리센터로 이관되어 제1심법원에서 이를 확인할 수 없거나, 재판서 원본은 제1심법원에서 보존하고 있으나 그 확인만으로 제증명의 발급이 불가능한 경우 제1심법원의 법원사무관등은 팩스, 이메일 또는 전자결재시스템을 통하여 ‘기록 보존 이후의 제증명 발급에 관한 사무처리지침’ 별지 제1호 서식에 따른 확인요청서를 보내는 방법으로 법원기록보존소 또는 수도권법원기록관리센터에 증명할 사항의 확인을 요청하여야 한다(기록 보존 이후의 제증명 발급에 관한 사무처리지침 4조 2항).

이 경우 법원기록보존소 또는 수도권법원기록관리센터의 법원사무관등은 지체 없이 사건기록을 확인하여 별지 제1호 서식에 따른 확인서를 작성한 후 이를 제1심법원에 보내야 하고, 제1심법원의 법원사무관등은 위 확인서를 이용하여 ‘재판사무시스템 등을 이용한 공증사무 처리지침’ 10조 4호 가목의 절차에 따라 제증명을 발급한 후 이를 제증명발급신청서와 함께 편철하여 보관한다(기록 보존 이후의 제증명 발급에 관한 사무처리지침 4조 3항).

집행문의 발급신청을 받은 법원기록보존소 또는 수도권법원기록관리센터에서 해당 사건의 재판서 원본을 보존하고 있지 않거나 집행문의 발급에 재판장 또는 사법보좌관의 명령이 필요하여 이를 발급할 수 없는 경우에는 제1심법원의 법원사무관등으로 하여금 이를 발급하게 한다. 이 경우 법원기록보존소 또는 수도권법원기록관리센터에서 재판서 원본을 보존하고 있는 때에는 정본을 작성하여 제1심법원에 보내야 한다(기록 보존 이후의 제증명 발급

[별지 1호] 사건기록 확인 요청 및 확인서

사건번호		원 고		피고	
확인요청서 위 사건에 관하여 아래 사실을 요청하니 기록에 의하여 확인하여 주시기 바랍니다. 아 래 첨부: 년 월 일 ○○지방법원 법원사무관					
확인서 위 확인요청에 대하여 아래와 같이 확인합니다. 아 래 첨부: 년 월 일 ○○법원기록보존소 법원사무관					

[별지 2호] 집행문 부여 사실 통지서

사건번호		원 고		피고	
위 사건에 관하여 (재판장의 명에 의하여) 200 . . . 자로 원고에게 집행문 ○통을 부여하였음을 통지합니다. 년 월 일 ○○지방법원 법원사무관					

제8장

소송기록의 열람·복사 및 공증사무

에 관한 사무처리지침 4조 4항).

제1심법원의 법원사무관등은 법원기록보존소 또는 수도권법원기록관리센터에서 재판서 원본을 보존하고 있는 사건에 관하여 집행문을 내어준 경우에는 ‘기록 보존 이후의 제증명 발급에 관한 사무처리지침’ 별지 제2호 서식에 따라 그 사실을 법원기록보존소 또는 수도권법원기록관리센터에 통지하여야 하고, 법원기록보존소 또는 수도권법원기록관리센터의 법원사무관등은 집행문을 내어준 취지와 날짜를 재판서 원본에 적어야 한다. 다만 재판사무시스템을 이용하여 집행문을 발급하는 경우에는 위 통지 및 재판서 원본에 부기하는 절차를 생략할 수 있다(기록 보존 이후의 제증명 발급에 관한 사무처리지침 4조 5항, 공증사무예규 11조 2호, 민집규 21조 2항 참조). 재판사무시스템에는 집행문 발급 관련 이력관리기능이 구현되어 있기 때문이다.

확정된 지급명령의 경우에는 재판사무시스템에 공증된 자료 또는 독촉사건 확정목록에 의하여 송달증명 및 확정증명을 실시할 수 있다(독촉예규 12조 2항).

보존기록이 폐기된 이후에 제증명 발급청구가 된 경우, 부책에 의하여 증명할 사실이 소명되는 때에는 이를 발급해 주어야 한다. 다만 이 경우에는 그 인증문언 말미에 “기록이 폐기되었으므로 ○○(부책명)에 의하여 발행합니다.”라고 부기하여야 한다(기록 보존 이후의 제증명 발급에 관한 사무처리지침 5조).

제증명발급신청서는 발급이 완료된 순서대로 연도별 제증명발급신청서철에 편철한다. 다만 전자소송시스템을 이용하여 제출한 제증명발급신청서는 해당 전자기록에 등재한다. 연도별 제증명발급신청서철은 당해 연도 다음해부터 2년간 보존한다(기록 보존 이후의 제증명 발급에 관한 사무처리지침 6조).

라. 판결확정증명

(1) 의 의

확정되어야 효력이 있는 재판에 관하여 집행문부여신청을 하는 경우에 그 재판이 확정되었음이 기록상 명백한 경우를 제외하고는 신청서에 재판의 확정을 증명하는 서면을 첨부하여야 한다(민집규 19조 2항). 판결확정증명은 그 밖에도 ① 확정 여부에 관하여 다툼이 있을 때 기판력의 항변(민소 216조)을 위하여, ② 형성판결이나 의사의 진술을 명하는 판결 등 집행문의 부여를 필요로 하지 않는 판결, 그 밖의 판결에 의한 부동산등기의 신청(부등 23조 4항) 또는 가족관계의 등록 등에 관한 법률상의 신고(가족관계등록법 55조 2항, 58조, 65조, 66조, 67조, 69조, 70조, 72조, 73조, 78조, 92조 3항, 103조 등)나 공탁물의 수령·회수(공탁법 9조) 등을 위하여, ③ 강제집행절차에 있어서 민사집행법 49조 1호에 의한 강제집행정지를 신청하기 위하여 요구된다.

(2) 심 사

원고 또는 피고가 판결확정증명서를 신청한 때에는 제1심법원의 법원사무관등이 기록에 따라 내어 준다(민소 499조 1항). 제1심법원사무관등은 기록에 의하여 부여의 요건이 구비되어 있는가를 세심히 검토하여 독자적인 판단과 책임 하에 부여 여부를 결정한다.

소송기록이 상급심에 있는 때에는 상급법원의 법원사무관등이 그 확정부분에 대하여만 증명서를 내어 준다(민소 499조 2항). 여러 개의 청구가 객관적으로 병합되어 있는데 이에 대하여 하나의 판결이 있는 경우에, 그중 일부의 청구에 대하여 상소한 때(예비적·선택적 병합 또는 본소·반소가 1개의 판결로 된 때 포함)에는 병합청구 전부에 관하여 판결의 확정이 차단되고 이심의 효력이 생기므로 주의를 요한다. 그러나 청구가 주관적으로 병합된 경우에는 각 당사자별로 판결의 확정 여부가 결정될 것이다.

‘판결의 확정’이란 상소로써 더 이상 다룰 수 없게 된 상태, 즉 형식적 확정을 의미한다. 상소를 할 수 있는 판결은 당사자 쌍방의 상소기간(판결정본 송달일부 2주간, 민소 498조, 396조, 425조)이 만료됨으로써 확정되며, 상소가 있는 경우에도 상소기간 경과 후에 취하(또는 취하간주)되거나 상소가 부적법하여 각하된 때에는 상소기간 만료 시에 소급하여 확정된다. 상소가 제기된 사건에 대하여 상소기간의 판결이 확정되었을 때(414조, 425조, 430조), 상소기간이 만료하지 않은 경우에도 당사자 쌍방이 상소권을 포기한 때(일방이 포기한 경우에는 타방이 상소기간을 경과한 때에 확정된다)에 확정되며, 상소가 허용되지 아니하는 판결 또는 상소하지 않기로 하는 합의가 있는 때에는 그 선고와 동시에 확정된다(205조).

판결은 위와 같이 상소기간이 만료되면 바로 확정되므로 추후보완상소가 있다고 하더라도 확정판결의 효력이 배제되는 것은 아니다. 다만 민사소송법 500조에 의하여 법원은 추후보완상소인의 신청에 따라 강제집행의 정지등을 명할 수 있을 뿐이다.

주의를 요하는 것은 상고심절차에 관한 특례법 4조(심리불속행) 및 민사소송법 429조 본문(상고이유서 부제출)에 의한 상고기각판결을 하는 때의 판결 확정시기이다. 위 특례법 5조 2항에 의하면 위와 같은 상고기각의 판결은 선고를 요하지 아니하며 상고인에게 송달됨으로써 그 효력이 생기는 것이므로 소송기록에 의하여 상고인에게 최후로 판결이 송달된 날을 확인하여 이

를 판결확정일로 볼 것이다.

판결확정증명을 내어 줄 때에는 판결의 송달이 적법히 행해졌는가, 상소장이 제출되어 있지 아니한가 등을 면밀히 검토하여야 하며, 증명서에는 그 확정된 날짜를 명기하지 않으면 아니 된다. 확정일자 판단은 원고 전부승소판결의 경우에는 피고에게 판결정본이 송달된 날을 기준으로 2주가 경과한 다음 날(민소 396조, 425조)이고, 원고 일부승소인 경우에는 원고·피고 쌍방 중 최후에 송달된 날을 기준으로 할 것이다. 공동소송인의 경우, 통상의 공동소송이면 공동소송인 각자마다 전술한 바에 따라 각 별로 확정되며, 필수적 공동소송인 때 또는 독립당사자참가소송인 때에는 당사자 중 최후에 송달된 날짜를 기준으로 삼아야 한다.

(3) 불복절차

판결확정증명서의 부여를 거부당한 신청인은 그 법원사무관등이 소속된 법원에 이의를 신청할 수 있고, 법원은 거부처분의 당부를 심사한 후 부여하여야 한다고 인정하는 때에는 당해 법원사무관등에게 결정으로 증명의 부여를 명하게 된다(민소 223조).

마. 선고 및 고지증명

(1) 의 의

법원의 소송행위는 보통 판결·결정·명령의 형식으로 행하여지는데, 이들 재판은 내부적으로는 서명날인 또는 기명날인(민소 208조, 224조)을 마침으로써 성립한다. 판결은 선고와 동시에 효력이 발생하고(205조), 결정·명령의 경우에는 상당한 방법으로 고지함으로써 그 효력이 발생한다(221조 1항).

이와 같이 법원이 행한 소송행위의 외부적 성립 및 효력발생의 여부와 그 시기를 공증하기 위하여 민사소송법은 법원사무관등으로 하여금 판결선고조서에 이를 기재하게 하거나(민소 154조 6호), 결정·명령의 경우 고지의 방법·장소와 날짜를 재판의 원본에 덧붙여 적도록 하고 있다(221조 2항). 다만 전자

소송의 경우에는 그 취지를 전자소송시스템에 전자적 방법으로 입력하는 것으로 부기를 갈음할 수 있다(민전예규 87조 2항).

(2) 선고조서에의 기재

판결은 선고기일을 지정하여 선고하지 않으면(민소 207조 1항) 효력이 발생하지 않고, 반드시 조서에 기재하여야 하므로(154조 6호), 판결의 성립 및 효력발생의 여부와 시기는 선고기일조서에 의해 공증되는 것이다.

(3) 결정·명령의 고지증명

결정·명령은 상당한 방법에 의해 고지하면 그 효력이 있다(민소 221조). 결정·명령이 변론기일 또는 증거조사기일에 재판서에 의하거나 재판서에 의함이 없이 구두로 고지되는 때에는 그와 동시에 성립하여 효력을 발생하고, 이는 조서에 기재된다(154조 5호, 6호). 그러나 기일 외에서 재판서가 작성되어 임의적 방법(예컨대 송달, 송달방법에 의하지 않는 우송, 등본 교부, 전화에 의하거나 또는 만났을 경우의 통지)에 의하여 고지되는 경우에는 그 성립 및 효력발생 여부가 불명확하다. 이 경우에는 재판서의 원본을 법원사무관등에게 교부한 때에 성립하고(대법원 1964. 5. 6. 자 64사2 결정, 대법원 1974. 3. 30. 자 73마894 결정), 일단 성립한 결정은 취소 또는 변경을 허용하는 별도의 규정이 있는 등의 특별한 사정이 없는 한 결정법원이라도 이를 취소·변경할 수 없다. 그리고 결정은 고지한 때에 효력이 발생한다(221조). 다만 확정되어야 효력이 발생하는 전부명령과 같은 예외도 있다(민집 229조 7항). 전자화된 재판서(판결서, 기타 종국에 관련된 결정·명령)의 경우에는 원본의 교부 절차 자체가 사라졌으나, 종이사건의 일반적인 결정·명령에 관하여는 여전히 원본의 교부절차가 존재한다.

민사소송법은 결정·명령의 고지와 관련하여, 법원사무관등은 고지의 방법·장소와 날짜를 재판의 원본에 덧붙여 적고 날인하여야 한다(민소 221조 2항)고 규정하여 그 효력발생의 여부 및 시기를 공증하도록 하고 있다. 다만 민사소송 등에서의 전자문서 이용 등에 관한 법률과 민사소송 등에서의 전자

문서 이용 등에 관한 규칙이 적용되는 범위(전자기록사건의 각종 결정·명령, 종이사건의 종국에 관련된 결정·명령, 전자소송사건의 결정)에 한하여 결정, 명령의 원본에 고지의 방법, 장소, 날짜를 부기하지 않아도 된다(민전예규 87조 2항).

이러한 부기를 필요로 하는 결정·명령의 대상은 ‘고지한 사실에 관하여 조서 또는 송달통지서가 작성되는 고지방법이 아닌 다른 방법으로 고지된 결정·명령’이다. 실무상 재판서가 따로 작성되지 아니하고 기일 중에 그 내용이 선고·고지되는 경우에는 따로 고지증명을 행하지 아니하는데, 왜냐하면 이 경우에는 기일조서에 선고되어 고지되었음이 기재되기 때문이다(소송지휘에 관한 재판의 경우가 대부분 이에 해당한다).

판결의 선고는 당사자가 불출석한 경우에도 행할 수 있고(민소 207조 2항), 선고가 필요한 결정·명령도 기일에 적법하게 선고하기만 하면 불출석한 당사자에 대하여도 그 선고의 효력이 미치므로(224조, 207조 2항), 별도의 고지를 할 필요는 없다.

고지방법에는 제한이 없으므로, 예컨대 (통상의)우송, 등기우편송부, 교부, 전화통지, 팩시밀리 송부, 전자우편송부, 구두통지 등 실제로 고지한 방법을 명기하고, 장소는 ‘이 법원 제○호 법정’, ‘이 법원 민사과 사무실’ 등으로 구체적으로 기재한다.

주의를 요하는 것은, 법률의 규정에 따라 특히 정해진 방법에 의하여 고지하도록 요구한 경우가 있다는 것이다. 예컨대 특별대리인의 선임 및 개입 결정(민소 62조 4항), 판결의 경정결정(211조 2항), 화해권고결정(225조 2항), 지급명령(469조 1항), 이행권고결정(소액 5조의3 3항), 압류 또는 추심명령과 전부명령(민집 227조 2항, 229조 4항), 강제경매개시결정(83조 4항), 가압류·가처분결정(292조 2항, 3항, 301조) 등은 반드시 송달하여야 하고, 즉시항고에 의하여 불복할 수 있는 결정·명령은 불변기간의 진행을 명확히 할 필요가 있으므로 송달의 방법에 의해 고지하여야 한다.

제5절 비밀보호와 개인정보 보호를 위한 열람 등의 제한

1. 총 설

민사소송법 162조에 의하면 당사자는 물론 이해관계를 소명한 제3자는 누구든지 소송기록의 열람·복사 및 재판서·조서의 정보·등본·초본 교부를 청구할 수 있다. 그 결과 경우에 따라서는 개인의 사생활에 관한 중대한 비밀이나 정보(예컨대 에이즈 관련 손해배상 청구소송의 인적 사항)가 불필요하게 제3자에게 유출될 염려가 있고, 중요한 영업비밀(특히 지식재산권 관련 분쟁 등의 경우)이 소송과정을 통하여 유출될 위험도 적지 않다.

따라서 이러한 비밀의 유지를 원하는 당사자는 소제기 자체를 단념하거나 또는 비밀이 소송기록에 기재되는 것을 염려한 나머지 비밀사항에 관한 충분한 주장·증명을 하지 아니하여 패소할 위험에 처하게 되는 사태가 발생할 수도 있다. 이에 민사소송법은 이러한 비밀을 보유하고 있는 당사자의 신청에 의하여 법원은 소송기록 중 비밀이 적혀 있는 부분의 열람·복사, 재판서·조서 중 비밀이 적혀 있는 부분의 정보·등본·초본의 교부(이하 '비밀 기재부분의 열람 등'이라 한다)를 신청할 수 있는 자를 당사자로 한정할 수 있도록 규정하고 있다(민소 163조 1항. 이하 이에 따른 제한을 '비밀보호를 위한 열람 등의 제한'이라 한다).

또한 2023. 7. 11. 민사소송법 개정(시행 2025. 7. 12.)으로 소송관계인의 생명 또는 신체에 대한 위협의 우려가 있다는 소명이 있는 경우 법원은 소송관계인의 신청에 따라 결정으로 소송기록의 열람·복사·송달에 앞서 주소 등 소송관계인이 지정한 개인정보가 당사자 및 제3자에게 공개되지 아니하도록 보호조치를 할 수 있다(민소 163조 2항. 이하 이에 따른 제한을 '개인정보 보호를 위한 열람 등의 제한' 또는 '개인정보 보호조치'라 한다).

이에 따라 비밀보호를 위한 열람 등의 제한 예규가 2025. 7. 9. 개정(시행

2025. 7. 12.)되어 기존 비밀 기재부분과 개정 민사소송법에 따른 개인정보 기재부분의 열람 등 제한절차에 있어 공통되는 부분을 1장 통칙에서 함께 규정하고, 개인정보 보호를 위한 열람 등의 제한에만 적용되는 특수한 내용은 2장에 별도로 규정하였으며, 민사접수서류에 붙일 인지액 및 그 편철방법 등에 관한 예규가 개정되어 열람 등 제한결정 취소신청 사건의 편철 방법이 합철에서 침철로 변경되었고(인지액·편철방법예규) 사건관리방식에 관한 예규가 개정되어 개인정보 열람 등 제한신청에 따른 제한결정이 있는 사건 또는 그 제한신청에 관한 재판이 확정되지 않은 사건에 증거조사의 결과가 도착한 경우에는 회신서 등이 전자문서인 경우 신속하게 공개여부 진행상태를 비공개로 전환한 후 즉시 열람 등 제한신청인에게 회신서 등의 도착 사실 및 이를 열람하여 일정 기간 내에 개인정보 기재부분에 관한 열람 등 제한을 신청할 수 있음을 통지하는 등 비밀보호를 위한 열람 등의 제한 예규 15조에 따라 조치를 취하도록 하였다[사건관리예규 12. 나. (5)].

비밀보호를 위한 열람 등의 제한과 개인정보 보호를 위한 열람 등의 제한은 민사소송법 163조에 함께 규정되어 있고 제3자에게 열람 등을 제한하는 등 유사한 점이 있지만, 비밀보호를 위한 열람 등의 제한이 당사자가 아닌 제3자에게만 열람 등을 제한하는 것임에 비하여 개인정보 보호를 위한 열람 등의 제한은 상대방 당사자에게도 열람 등을 제한하고 더욱이 송달 전에 개인정보 보호조치를 하게 되어 있으므로 재판절차에서 세심한 관리가 필요하다. 또한 개인정보 보호를 위한 열람 등의 제한은 재판공개 원칙의 예외가 될 수 있고 상대방의 소송 수행에 있어 방어권 행사에 제약이 발생할 수 있으며 소송 진행 과정에서 다양한 추가적 절차도 필요하므로 이러한 점들을 종합적으로 고려하여 재판절차에서 적절한 운용이 필요하다.

한편 판결서의 열람 등의 제한신청에 관하여는 민사판결서 열람 및 복사에 관한 규칙과 민사판결서 열람 및 복사에 관한 예규가 제정되어 별도로 규율하고 있는데, 자세한 내용은 제3절 참조.

2. 비밀보호를 위한 열람 등의 제한

가. 당사자의 사생활에 관한 중대한 비밀로서 공개되면 당사자의 사회생활에 지장이 클 우려(민소 163조 1항 1호)

열람 등의 제한 대상은 ‘당사자’가 보유하고 있는 비밀에 한정되고, 제3자가 보유하고 있는 비밀은 포함되지 않는다. 이와 같이 규정한 이유는 당사자가 보유하고 있는 비밀은 그 당사자가 승소하려면 소송절차에서 불가피하게 공개하여야 하는 경우가 발생하지만, 제3자가 보유하고 있는 비밀은 제3자가 증인으로서 증언하거나 문서를 제출하는 경우에 당해 비밀을 개시할 의무가 없기 때문에(민소 314조, 315조, 344조 1항 3호 가, 나, 다목), 이를 열람 등의 제한 대상에 포함시킬 필요성이 적기 때문이다.

그리고 제한대상이 되는 비밀은 ‘당사자의 사생활에 관한 중대한 비밀(비밀의 중대성)’과 ‘사회생활에 큰 지장을 초래할 우려(비밀개시에 따른 지장의 현저성)’라는 2가지 요건을 충족시켜야 한다. 그러한 구체적 사례로는, 에이즈 관련 손해배상소송에서 원고의 성명 등 인적 사항을 특정할 수 있는 사실, 중대한 범죄를 저지르고 중한 형벌을 받은 사실, 성범죄 피해자의 인적 사항을 특정할 수 있는 사실 등을 들 수 있다. 위 2가지 요건의 충족 여부는 당사자가 주관적으로 그에 해당한다고 판단하는 것만으로는 부족하고, 법원이 결정 당시의 사회통념 등에 비추어 일반인을 기준으로 객관적으로 평가하여야 한다.

나. 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 2조 2호에 규정된 영업비밀(민소 163조 1항 2호)

비밀로서 관리되고 있는 생산방법·판매방법, 그 밖에 사업활동에 유용한 기술상 또는 영업상의 정보로서 공연하게 알려져 있지 아니한 것을 말한다. 즉 영업비밀에 해당하려면 ‘비밀관리성’, ‘유용성’, ‘비공지성’의 3가지 요건을 충족시켜야 한다. 사업활동에 유용한 기술상 또는 영업상의 정보의 구체

적 사례로는, 제품의 설계도면, 제조방법, 연구데이터, 고객명부, 판매매뉴얼 등을 들 수 있는데, 제3자의 열람 등을 허용하면 비공지성의 요건을 흠결하여 영업비밀로서의 권리성을 상실하므로 소송기록 중에 영업비밀이 기재되어 있는 경우에는 그 열람 등을 제한할 수 있도록 한 것이다.

당사자가 ‘보유하고 있다’는 것은 정당한 권원에 기하여 취득하여 가지고 있다는 의미이므로, 당해 영업비밀을 스스로 개발·창출한 경우뿐만 아니라 라이선스계약이나 고용관계 등에 기하여 취득한 경우도 포함된다.

다. 소송기록 중에 기재·기록된 비밀

(1) 소송기록의 의미

여기의 소송기록에는 재판서도 포함된다. 왜냐하면 재판서를 작성하면서 영업비밀 등의 구체적 내용을 기재하여야 하는 경우가 존재할 뿐만 아니라, 헌법 109조가 규정하고 있는 재판공개 원칙은 재판의 심리와 판결은 원칙적으로 공개법정에서 할 것을 요구하고 있는 것이지 재판서의 일반 공개를 직접 요구하고 있는 것이 아니기 때문이다. 따라서 만일 법원이 원고 청구의 인용 여부와 관계없이 재판서에 위 제한결정의 대상이 된 비밀부분을 기재하여야 한다면 사전에 당사자에게 그 부분에 관한 제한신청을 하도록 촉구하는 것이 바람직하다.

(2) 기재·기록된 비밀

소송기록 중에 ‘기재된 비밀’이란 제한신청의 대상이 된 비밀이 준비서면·서증·증인신문조서 등에 기재되어 있는 경우를 말하고, ‘기록된 비밀’이란 제한신청의 대상이 된 비밀이 녹음테이프·비디오테이프 등에 기록되어 있는 경우를 말한다.

3. 개인정보 보호를 위한 열람 등의 제한

소송관계인의 생명 또는 신체에 대한 위협의 우려가 있다는 소명이 있는

경우에는 법원은 해당 소송관계인의 신청에 따라 결정으로 소송기록의 열람·복사·송달에 앞서 주소 등 대법원규칙으로 정하는 개인정보로서 해당 소송관계인이 지정하는 부분(이하 ‘개인정보 기재부분’이라 한다)이 제3자(당사자를 포함한다. 이하 개인정보 보호를 위한 열람 등의 제한과 관련된 부분에서 같다)에게 공개되지 아니하도록 보호조치를 할 수 있다(민소 163조 2항).

개인정보 보호를 위한 열람 등의 제한은 생명 또는 신체에 대한 위협의 우려가 있는 소송관계인이 신청할 수 있고 보호의 대상이 대법원규칙으로 정하는 개인정보이며 제한 대상자는 당사자를 포함한 제3자라는 점에서, 당사자가 신청할 수 있고 보호의 대상이 당사자의 사생활에 관한 중대한 비밀 또는 영업비밀이며 제한 대상자는 당사자를 제외한 제3자인 비밀보호를 위한 열람 등의 제한과 구별된다.

민사소송규칙 38조 3항은 개인정보 보호를 위한 열람 등의 제한 대상인 개인정보를 주소, 주민등록번호(외국인등록번호를 포함한다), 전화번호(휴대전화번호를 포함한다), 팩시밀리번호, 전자우편주소로 규정하고 있다.

4. 열람 등의 제한신청

가. 신청방법 및 접수

민사소송법 163조 1항 또는 2항에 따른 결정을 구하는 신청은 소송기록을 보관하고 있는 법원에 소송기록 중 비밀 기재부분 또는 개인정보 기재부분을 특정하여 서면으로 열람 등의 제한신청을 하여야 한다(민소규 38조 1항). 이러한 신청이 없는 경우에 법원이 직권으로 열람 등의 제한결정을 할 수는 없다. 예를 들어 소장에 기재된 원고의 주소에 대하여 민사소송법 163조 2항에 따라 개인정보 보호조치를 하였더라도 다음에 제출되는 문건에 법원이 직권으로 개인정보 보호조치를 할 필요는 없으며 소송관계인은 필요한 경우 개인정보가 기재된 문건마다 별도 사건으로 개인정보 열람 등 제한신청을 하여야 한다. 다만 개인정보 보호를 위한 열람 등의 제한 사건과 관련

하여 재판서·조서 작성 시 또는 사실조회촉탁 등에 의한 회신서 등 도착 시에는 주의할 필요가 있다. 자세한 내용은 7. 다. 바. 참조.

열람 등 제한신청서의 양식은 [전산양식 A2210, 전산양식 A2210-1]과 같은데, 각급 법원은 접수창구에 이러한 양식을 비치하도록 되어 있다(열람제한예규 3조). 신청서에는 1,000원의 인지를 붙여야 한다(인지액·편철방법예규).

열람 등의 제한신청이 있으면 신청사건(사건번호 ‘카기’)으로 전산입력하여 사건번호를 부여하고, 주기록에 첨철한다(인지액·편철방법예규).

나. 신청시기

제한신청 시기에 관하여는 민사소송법에 아무런 규정이 없다. 그러나 원고가 소장 제출과 동시에 비밀보호를 위한 열람 등의 제한신청을 하는 경우(예컨대 영업비밀에 관한 금지청구소송)를 포함하여 당사자는 원칙적으로 비밀 기재부분이 소송기록의 일부가 되어 제3자의 열람 등에 제공될 수 있는 상태에 놓여졌을 때에 제한신청을 할 수 있다. 따라서 당사자는 비밀을 기재한 준비서면과 서증을 제출하기 이전에는 제한신청을 할 수 없을 것이다. 다만 예외적으로 증인 등의 증언 내용에 비밀이 포함되어 있는 경우에, 그 비밀 기재부분의 특정을 위하여 당해 증인신문조서의 완성을 기다려야 한다면 제한신청 이전에 제3자가 비밀 기재부분을 열람할 수도 있다. 따라서 이러한 경우에는 증인신문조서의 완성 전이라도 제한신청을 할 수 있다고 하여야 할 것이다.

다. 비밀 기재부분 또는 개인정보 기재부분의 특정

비밀 기재부분 또는 개인정보 기재부분의 특정을 요구하는 이유는, 법원이 열람 등의 제한결정을 할 때에 비밀 기재부분 또는 개인정보 기재부분을 특정하여 열람 등 제한을 명하는 재판을 하여야 하기 때문이다(민소규 38조 2항).

예컨대 증인 또는 당사자신문 중에 비밀에 해당하는 진술이 나온 경우를 상정하면 다음과 같다. ① 신문조서를 완성하기 전에는 당해 비밀 기재부분을 특정할 수 없으나, 만일 조서가 완성된 다음에 제한신청을 하게 한다면 그 신청 전에 제3자가 비밀 기재부분에 관한 열람 등을 할 우려가 있다. 따라서 이 경우에는 신문조서가 완성되기 이전이라도 우선 '증인 김갑동에 대한 2025. 3. 10. 자 증인신문조서 중 ○○ 부분'이라고 신청 당시를 기준으로 가능한 한 특정하여 신청하고, 신문조서 완성 후에는 신속하게 비밀 기재부분을 구체적으로 특정시켜야 한다. ② 신문조서 완성 후에 신청을 한 경우, 당사자가 준비서면·서증을 제출하면서 그중 비밀 기재부분에 관한 열람 등 제한신청을 한 경우에는 비밀 기재부분을 구체적으로 특정하여야 한다.

라. 소명자료의 제출

제한신청을 하려면 소송기록 중 비밀 기재부분 또는 개인정보 기재부분을 구체적으로 특정함과 동시에 비밀보호를 위한 열람 등의 제한신청의 경우에는 당해 부분이 비밀에 해당함을 소명할 수 있는 자료를 제출하거나 개인정보 보호를 위한 열람 등의 제한신청의 경우에는 소송관계인의 생명 또는 신체에 대한 위해의 우려가 있다는 점을 소명할 수 있는 자료를 제출하여야 한다(민소 163조 1항, 2항). 증명이 아닌 소명만을 요구하는 이유는 비밀에 해당하는지 여부 또는 소송관계인의 생명 또는 신체에 대한 위해의 우려가 있는지 여부 판단 자체가 경우에 따라 본안에 관한 판단과 중복될 수 있고, 만일 증명을 요구하면 신청 당부를 판단하는데 상당한 시간이 필요하게 되어 소송절차의 지연을 초래할 수 있기 때문이다.

그리고 소명은 즉시 조사할 수 있는 증거에 의하여야 하기 때문에(민소 299조 1항), 통상 당사자 작성의 보고서나 진술서 등의 서면을 소명자료로 하는 경우가 많지만 그 이외에 필요한 경우 당사자 또는 참고인 신문 등도 가능하다.

마. 신청에 따른 효력

열람 등 제한신청이 있으면 그 신청에 관한 재판이 확정될 때까지 제3자(개인정보 보호를 위한 열람 등의 제한의 경우에는 당사자를 포함한다. 이하 같다)는 비밀 기재부분 또는 개인정보 기재부분의 열람 등을 신청할 수 없고(민소 163조 3항) 담당 법원사무관등은 열람 등 제한신청에 관한 재판이 확정될 때까지 제3자에게 비밀 기재부분 내지 개인정보 기재부분의 열람 등을 허용하여서는 아니 된다(열람제한예규 5조 1항 본문. 개인정보 기재부분에 대한 열람 등의 제한신청이 있는 때에는 송달을 보류하고, 전자소송으로 진행되는 경우에는 문건을 비공개로 전환하여야 하는 경우가 있다. 자세한 내용은 7. 나. 참조). 당사자가 제한신청을 한 다음 그에 따른 재판이 확정될 때까지 제3자가 비밀 기재부분 또는 개인정보 기재부분에 대한 열람 등을 신청할 수 있고, 이를 허용하여야 한다면 그에 의하여 비밀성을 상실하게 되거나 개인정보가 유출되어 법원이 사후적으로 제한결정을 하더라도 비밀보호 또는 개인정보 보호의 의미를 상실하기 때문이다.

실무상 위와 같은 효력 발생을 간과할 수 있기 때문에, 담당 법원사무관등은 열람 등 제한신청서가 접수된 경우에는 그 신청에 관한 재판이 확정될 때까지 ‘열람 등 제한신청 있음’이라고 붉은 글씨로 기재한 부전지를 소송기록 표지 중앙 하단에 견고하게 붙여야 한다(열람제한예규 4조).

담당 법원사무관등은 열람 등 제한신청에 관한 재판 확정 전·후를 불문하고 재판장의 허가 없이는 제3자(개인정보 보호를 위한 열람 등의 제한의 경우에는 당사자를 포함한다)에게 열람 등 제한신청서 및 그 소명자료 등 제한신청기록의 열람·복사를 허용하여서는 아니 된다(열람제한예규 6조).

5. 제한결정 및 기록의 관리

가. 제한신청에 대한 재판

법원은 당사자 또는 소송관계인의 열람 등 제한신청을 심리하여 비밀성

또는 해당 소송관계인의 생명 또는 신체에 대한 위해의 우려가 있다는 점에 관한 소명이 있다고 인정되면 제한결정을 하고, 소명이 인정되지 않으면 신청기각결정을 하여야 한다.

비밀보호를 위한 열람 등의 제한결정은, 제한 신청된 비밀 기재부분 전부를 비밀로 인정하여 제한하는 전부제한결정과 일부는 비밀로 인정하지 아니하고 비밀부분을 한정하는 일부제한결정으로 나눌 수 있다.

제한결정에서는 소송기록 가운데 비밀이 적혀있는 부분 또는 개인정보 기재부분을 특정하여야 한다(민소규 38조 2항). 제한결정의 예시는 [전산양식 A2212, 전산양식 A2212-1]과 같다(열람제한예규 7조 1항).

제한결정이 내려지면 그 결정은 바로 확정된다. 따라서 제한된 비밀 기재부분 또는 개인정보 기재부분을 열람하고자 하는 제3자(개인정보 보호를 위한 열람 등의 제한의 경우에는 당사자를 포함한다)는 제한결정의 취소신청을 하여야 한다(민소 163조 4항).

제한신청을 기각하는 결정에 대하여 제한신청인은 즉시항고를 할 수 있고(민소 163조 5항), 이 경우 신청기각결정이 확정될 때까지 잠정적인 열람 등의 제한이 이루어진다(3항).

열람 등 제한신청에 관한 재판이 있는 경우 그 정본을 열람 등 제한신청인에게 송달한다(열람제한예규 8조).

나. 제한결정이 내려진 기록의 관리

열람 등 제한결정이 있으면 법원사무관등은 소송기록의 표지 우측 상단 적당한 여백에 “열람 등 제한 있음”이라는 붉은 색 고무인을 찍고, 소송기록의 표지 다음 각종 목록 앞에 재판기록 열람 등 제한관계 일람표[전산양식 A2213, 전산양식 A2213-1]를 작성하고 편철하여야 한다. 다만 전자기록의 경우에는 위 일람표를 작성하지 아니한다(열람제한예규 7조 2항).

개인정보 기재부분에 관한 열람 등 제한결정이 있으면 법원사무관등은 신

속하게 종이기록은 해당 부분을 접착식 테이프로 가리는 방식 등으로, 전자 기록은 해당 부분을 재판사무시스템을 이용하여 전자적으로 가리거나 기호로 표시하는 방식 등으로, 음성, 영상 파일 등은 해당 부분을 음소거, 모자이크처리 하는 방식 등으로 보호조치를 한다(열람제한예규 7조 3항).

[전산양식 A2213] 재판기록 열람 등 제한관계 일람표(비밀)

재판기록 열람 등 제한관계 일람표(비밀 기재부분)					
번호	신청일	결정일	취소 결정일	재판기록 열람 등 제한 또는 제한취소된 문서(부분)	비고
1	2025.3.10.	2025.3.13.	2025.4.21.	증인 김갑동에 대한 2025. 3. 10. 증인신문조서	전 3책 중 2책
2	2025.3.24.	2025.3.27.		원고 제출의 2025. 3. 24. 자 준비서면 (위 준비서면 8쪽부터 14쪽까지)	전 3책 중 2책

[전산양식 A2213-1] 재판기록 열람 등 제한관계 일람표(개인정보)

재판기록 열람 등 제한관계 일람표(개인정보 기재부분)					
번호	신청일	결정일	취소 결정일	재판기록 열람 등 제한 또는 제한 취소된 문서(부분)	비고
1	2025.7.11.	2025.7.14.		원고 OO이 제출한 2025. 7. 11. 자 소장 원고 OO의 주소란 “서울 서초구 서초대로 123” 부분	1책
2	2025.7.21.	2025.7.22.		인천세무서에서 제출한 2025. 7. 18. 자 사실조회 회신서의 주소란 “서울 서초구 서초대로 123” 부분	1책

위와 같은 제한관계 일람표는 하나의 소송기록에 열람 등 제한결정과 취소결정이 혼재되어 있거나, 여러 개의 제한결정이 있는 경우에 열람 등 사무의 능률화와 업무상 과오를 방지하기 위하여 특히 효용을 발휘할 수 있는 것이다.

개인정보 보호를 위한 열람 등의 제한결정이 있는 사건의 재판서·조서 작성 시 주소 등 개인정보에 해당하는 것은 기재하지 않거나 기재하더라도 개인정보 보호조치가 필요할 것으로 보인다.

6. 제한결정 취소신청

가. 총 설

열람 등 제한결정에 의하여 제한된 비밀 기재부분 또는 개인정보 기재부분을 열람하고자 하는 제3자(개인정보 보호를 위한 열람 등의 제한의 경우에는 당사자를 포함한다)는 이해관계를 소명하고 민사소송법 163조 1항 또는 2항에 규정된 제한요건이 존재하지 아니하거나 소멸되었음을 이유로 소송기록을 보관하고 있는 법원에 제한결정의 취소신청을 하여야 한다(민소 163조 4항).

나. 신청방법 및 접수

제한결정 취소신청은 소송기록을 보관하고 있는 법원에 하여야 한다(민소 163조 4항). 소송기록을 보관하고 있지 아니한 법원에 취소신청을 할 수 있다고 한다면 소송기록을 송부받아야 하므로 그로 인하여 본안소송의 심리가 지연될 우려가 있다. 따라서 사건이 항소심에 계속 중인 경우에는 제1심에서 제한결정을 한 경우에도 취소신청을 항소심법원에 하여야 한다.

한편 민사소송규칙 38조 1항은 제한결정 신청은 서면으로 하여야 한다고 규정하고 있으나 제한결정 취소신청에 대하여는 아무런 규정이 없다. 따라서 민사소송법 161조의 일반원칙에 따라 서면 또는 말로 취소신청을 할 수 있

으나, 실무상 제한결정 취소신청서는 [전산양식 A2211, 전산양식 A2211-1]로 마련되어 접수창구에 비치되어 있다. 신청서에는 1,000원의 인지를 붙여야 한다(인지액·편철방법예규).

제한결정 취소신청이 있으면 신청사건(사건번호 ‘카기’)으로 전산입력하여 사건번호를 부여하고, 제한신청 사건기록에 첨부한다(인지액·편철방법예규).

다. 제한신청인에 대한 통지

제3자(개인정보 보호를 위한 열람 등의 제한의 경우에는 당사자를 포함한다)가 제한결정 취소신청을 하면 법원은 제한신청인에게 취소신청이 된 사실을 통지하는 것이 타당하다. 그 이유는 법원이 취소신청을 심리함에 있어 제한신청인에게 비밀성의 존재 또는 소송관계인의 생명 또는 신체에 대한 위해의 우려가 있다는 점에 대한 소명책임을 부담시키거나, 비밀성 또는 소송관계인의 생명 또는 신체에 대한 위해의 우려가 소멸되지 않고 여전히 존속한다는 사실에 대한 소명의 기회를 부여하여야 하기 때문이다.

라. 취소신청의 심리

법원이 제한결정 취소신청에 대한 심리를 함에 있어 민사소송법 163조 1항 또는 2항에 규정된 제한요건이 존재하지 아니하거나 소멸되었다는 사실에 대한 소명책임을 취소신청을 한 제3자(개인정보 보호를 위한 열람 등의 제한의 경우에는 당사자를 포함한다. 이하 같다)에게 부담시킬 것인가가 문제 될 수 있다. 이 문제는 취소신청을 한 제3자가 민사소송법 163조 1항 또는 2항에 규정된 제한요건이 처음부터 존재하지 아니하였다고 주장하는 경우와 사후적으로 소멸되었다고 주장하는 경우를 나누어서 증명책임 분배에 관한 일반 원칙에 따라 검토하여야 한다. 즉 전자의 경우에는 법원은 제한신청인이 열람 등 제한신청을 한 때와 동일한 심리를 하게 되므로 제한신청인에게 민사소송법 163조 1항 각 호에 규정된 비밀의 성립요건사실 또는 소송관계인의

생명 또는 신체에 대한 위해의 우려가 있다는 점에 대한 소명책임을 부담시킬 것이다. 그리고 후자의 경우에는 비밀성 또는 소송관계인의 생명 또는 신체에 대한 위해의 우려가 사후적으로 소멸되었다는 주장이 항변에 해당하므로 취소신청을 한 제3자에게 그에 대한 소명책임을 부담시킬 것이다.

마. 결 정

법원은 심리결과 민사소송법 163조 1항 또는 2항에 규정된 제한요건이 충족되어 있다고 인정되면 제3자(개인정보 보호를 위한 열람 등의 제한의 경우에는 당사자를 포함한다)의 제한결정 취소신청을 기각하고, 제한요건이 존재하지 아니하거나 소멸되었다고 판단되면 제한결정을 취소하는 결정을 하여야 한다. 제한결정을 취소하는 결정의 재판서 예시는 [전산양식 A2214]와 같다.

제8장

바. 제한결정 취소결정의 고지 및 불복신청 등

제한신청을 한 당사자 또는 소송관계인은 제한결정 취소결정에 대하여 즉시항고를 할 수 있기 때문에(민소 163조 5항), 제한결정 취소결정은 제한신청을 한 당사자 또는 소송관계인 및 취소신청인에게 모두 고지하여야 한다. 반대당사자 또는 쌍방당사자에게도 결정사본을 교부하는 방법에 의하여 취소결정사실을 통지하는 것이 바람직하다.

제한결정 취소결정은 확정되어야 효력이 있다(민소 163조 6항). 그 이유는 제한취소결정이 즉시 효력이 발생한다면 비록 당해 결정이 항고심에서 취소되더라도 그 이전에 제3자 또는 당사자가 열람 등을 할 수 있게 되어 버려 제한신청을 한 당사자 또는 소송관계인에게 불복신청권을 부여한 취지가 몰각되어 버리기 때문이다.

7. 제한결정에 따른 기록의 열람·복사

담당 법원사무관등은 열람 등 제한결정이 있는 소송기록에 대하여 이해관

계를 소명한 제3자(개인정보 보호를 위한 열람 등의 제한의 경우에는 당사자를 포함한다)로부터 열람·복사 신청이 있는 경우에는 다음과 같이 처리한다.

가. 열람 등 제한결정이 문서 단위로 있는 경우

열람 등 제한결정이 소송기록의 준비서면·서증·재판서·조서 등의 문서 단위로 있는 경우에 제3자(개인정보 보호를 위한 열람 등의 제한의 경우에는 당사자를 포함한다. 이하 같다)의 열람·복사 신청이 있으면 소송기록 본체에서 제한결정이 내려진 해당 서류를 분리한 다음 열람 등에 제공한다(열람제한예규 9조 1호). 따라서 제한결정이 있더라도 제3자의 열람신청이 없으면 해당 준비서면 등을 소송기록에서 분리하여 별도로 보관할 필요는 없다.

나. 열람 등 제한결정이 문서 중 일부분에 관하여 있는 경우

열람 등 제한결정이 소송기록의 준비서면·서증·재판서·조서 등의 문서 중 일부분에 관하여 있는 경우 종이기록은 해당 비밀 기재부분 내지 개인정보 기재부분을 포함한 서류 원본을 기록에서 분리하고 그에 갈음하여 해당 부분을 접착식 테이프로 가리는 방식 등으로, 음성, 영상 파일 등은 해당 부분을 음소거, 모자이크처리 하는 방식 등으로 보호조치 한 후(이미 보호조치를 한 경우 보호조치가 된 상태로) 복사한 사본을 기록의 해당 부분에 편철하여 열람 등에 제공한다. 전자기록은 해당 비밀 기재부분 내지 개인정보 기재부분을 재판사무시스템을 이용하여 전자적으로 가리거나 기호로 표시하는 방식 등으로, 음성, 영상 파일 등은 해당 부분을 음소거, 모자이크처리 하는 방식 등으로 보호조치를 한 후(이미 보호조치를 한 경우 보호조치가 된 상태로) 열람 등에 제공한다(열람제한예규 9조 2호).

8. 개인정보 보호를 위한 열람 등의 제한 관련 특칙

가. 종이 사건에 대한 제한신청서 제출

종이소장을 제출하면서 열람 등 제한신청서를 함께 제출하려는 경우 접수 담당자는 소장 및 열람 등 제한신청서의 첫 장의 우측 상단 적당한 여백에 아래 예시와 같이 소장과 열람 등 제한신청서의 동시 제출 취지를 붉은 글씨로 기재하고, 열람 등 제한신청서를 신청사건 접수담당자에게 즉시 인계한다(열람제한예규 11조 1항).

[소장 기재 예시: 2025카기00 재판기록 열람 등 제한(개인정보) 동시 신청 / 제한신청서 기재 예시: 2025가단00 손해배상(기) 사건 동시 제기]

소장에 피고의 주민등록번호가 기재되어 있고 그 소장을 민사소송 등에서의 전자문서 이용 등에 관한 업무처리지침 27조 2항에 의하여 즉시 전자화(스캔)하여야 할 때에는 접수담당자는 소장의 재판기록 열람 등 제한(개인정보) 동시 신청 취지를 기재한 붉은 글씨 바로 아래에 ‘피고 주민등록번호 입력보류’라고 붉은 글씨로 기재하고, 재판사무시스템에 사건을 등록할 때에 피고의 주민등록번호 입력은 보류한다(열람제한예규 11조 2항). 재판사무시스템에 피고의 이름과 주민등록번호를 입력하여 사건을 등록하면, 전자소송포털 사전포괄동의자인 피고는 소장을 송달받기 전이라도 전자소송포털을 통하여 원고의 소장 내용을 확인할 수 있어 원고의 개인정보가 유출될 위험이 있으므로 이를 방지하기 위한 것이다. 담당 법원사무관등은 열람 등 제한신청 사건의 처리가 완료된 후 입력을 보류한 피고의 주민등록번호를 입력한다(3항).

나. 열람 등 제한신청에 관한 재판확정 전 해당 기재부분의 열람 등 금지 개인정보 기재부분에 대한 열람 등 제한신청이 있는 때에는 개인정보가 기재된 문건의 송달은 보류해야 하며 전자소송으로 진행되는 경우에는 해당 문건을 신속하게 비공개로 전환해야 전자적 열람을 막을 수 있다. 다만 해당

제8장

소송기록의 열람·복사 및 공증사무

문건을 이미 전자적으로 송달받은 당사자에 대하여는 전자소송포털을 통한 열람은 원칙적으로 허용되므로 비공개로 전환(전자적 열람 제한)할 필요는 없다(열람제한예규 5조 1항 단서). 그러나 이 경우에도 재판장은 필요하다고 인정하는 경우 해당 문서 등의 열람 등을 제한할 수 있다(2항).

다. 주소의 변경 입력 및 재판서·조서 등의 직권 보호조치

당사자의 열람 등 제한신청에 따른 제한결정이 있는 경우 담당 법원사무관등은 신속하게 재판사무시스템에 대상 사건의 해당 당사자의 주소를 ‘개인정보 보호조치 사건’으로 변경 입력하고, 사건조회 메모내역에 아래 예시와 같이 입력한다(열람제한예규 12조 1항 본문). 이는 상대방 당사자가 전자소송포털을 통해 각종 문건(당사자표시정정, 항소장 등) 제출 시 제한신청인의 주소가 조회되거나 자동으로 나타나는 경우가 있으므로 이를 방지하기 위한 것이다. 송달장소는 조회되거나 자동으로 나타나지 않으므로 이러한 조치는 필요하지 않다(단서).

[메모 입력 예시: 보호조치(2025. 7. 12.) / 원고 주소: 서울 서초구 서초대로 1(서초동)]

열람 등 제한결정이 있는 사건에서 재판서·조서 등이 작성되는 경우 담당 법원사무관등은 신속하게 직권으로 그 재판서·조서 등의 개인정보 기재부분에 대하여 비밀보호를 위한 열람 등의 제한 예규 7조 3항에서 정한 방식으로 개인정보 보호조치를 하여야 한다(열람제한예규 12조 3항). 원칙적으로 개인정보가 기재된 문건마다 별도 사건으로 개인정보 보호를 위한 열람 등의 제한신청을 하여야 하나 이미 특정 개인정보에 대하여 열람 등의 제한결정이 있는 경우 재판서·조서 등을 통해 해당 개인정보가 노출되어 버리면 제한결정의 취지가 몰각될 우려가 있음을 고려한 조치이다. 현행 전자소송시스템에서 판결서의 경우 등록 이후, 결정서나 조서의 경우 전자서명 완료 이후 전자기록 열람이 가능하므로 제한결정이 있는 개인정보가 포함된 재판

서·조서 등에 대하여 열람이 이루어지기 전에 직권 개인정보 보호조치가 마무리될 수 있도록 법원과 참여관이 협조할 필요가 있다. 재판서·조서 등의 개인정보 보호조치에 투입하는 시간과 노력을 줄일 수 있도록 가능한 한 처음부터 재판서·조서 등에 제한결정이 있는 개인정보를 기재하지 않는 것이 바람직하다.

라. 개인정보 보호조치에 따른 송달 등

담당 법원사무관등은 필요한 경우 열람 등 제한신청인에게 해당 개인정보 기재부분만 가려진 동일 문서 등(이하 '자율 보호조치문서'라 한다)의 제출을 요구할 수 있으며(열람제한예규 14조 1항), 열람 등 제한결정이 있는 사건에서 대상 문서 또는 재판서·조서를 송달할 경우 보호조치를 한 문서 또는 재판서·조서를 송달하되, 자율 보호조치문서가 제출된 경우에는 그 자율 보호조치문서를 송달할 수 있다. 열람 등 제한신청인에게는 특별한 사정이 없는 한 보호조치를 하지 않은 문서 또는 재판서·조서를 송달한다(2항).

마. 변경신고서 등의 개인정보 기재부분에 관한 열람 등 제한신청 시 유의 사항

송달장소(주소 등)변경신고서, 개인정보정정신청서(이하 '변경신고서 등'이라 한다)의 경우 열람 등 제한신청서에 변경신고서 등을 첨부하는 방법으로 신청할 수 있다(열람제한예규 13조 1항). 변경신고서 등은 개인정보가 필수적 기재사항이고 본안기록에 문건으로 제출하는 경우 상대방 당사자가 바로 그 내용을 확인할 수 있으므로 개정 비밀보호를 위한 열람 등의 제한 예규는 변경신고서 등을 본안기록에 문건으로 제출하는 대신 재판장의 허가 없이는 열람이 금지되는 열람 등 제한신청서에 첨부하는 방식으로 제출할 수 있도록 한 것이다. 열람 등 제한신청에 따른 제한결정이 있는 경우 담당 법원사무관등은 변경신고서 등에 기재된 개인정보를 재판사무시스템에 입력하고

(다만 개인정보정정신청서의 경우 그 정정신청을 수리할 때에 한하며, 변경신고서 등의 입력 대상이 주소인 경우 ‘개인정보 보호조치 사건’으로 입력하고 실제 주소는 사건조회 메모내역에 기재한다), 제출 간주 표시서[전산양식 A2209]를 대상기록에 편철하여야 한다(2항).

바. 회신서 등 도착 시 유의사항

담당 법원사무관등은 당사자의 열람 등 제한신청에 따른 열람 등 제한결정이 있는 사건에 사실조회촉탁(금융거래정보·과세정보·신용정보 제출명령 등 포함), 문서송부촉탁, 감정명령(촉탁) 등에 의한 회신서, 문서송부서, 감정서 등(이하 ‘회신서 등’이라 한다)이 도착한 경우 (회신서 등이 전자문서인 경우 신속하게 공개여부 진행상태를 비공개로 전환한 후) 즉시 열람 등 제한신청인에게 회신서 등의 도착 사실 및 이를 열람하여 일정 기간 내에 개인정보 기재부분에 관한 열람 등 제한을 신청할 수 있음을 통지(이하 ‘사전열람통지’라 한다)하여야 한다(열람제한예규 15조 1항). 당사자의 열람 등 제한신청에 관한 재판이 확정되지 않은 사건에 회신서 등이 도착한 경우 (회신서 등이 전자문서인 경우 신속하게 공개 여부 진행상태를 비공개로 전환한 후) 회신서 등의 처리를 보류하였다가 그 재판이 확정된 후 처리하여야 한다. 회신서 등의 처리를 보류하는 동안에는 제3자(사전열람통지를 한 당사자 외의 당사자를 포함한다)에게 회신서 등을 열람 등에 제공하여서는 아니 된다(2항). 담당 법원사무관등은 사전열람통지에서 정한 기간 안에 열람 등 제한을 신청하여 보호조치가 완료되거나 열람 등 제한신청 기각결정이 확정된 후 또는 열람 등 제한을 신청함이 없이 그 기간이 경과한 후 즉시 사전열람통지를 한 당사자 외의 당사자에게 회신서 등의 도착사실을 통지하여야 한다(3항). 회신서 등에 대한 열람 등 제한신청의 필요가 없음이 명백한 경우 기타 이에 준하는 경우에는 위 1항 내지 3항의 조치를 하지 않을 수 있다(4항). 당사자가 아닌 소송관계인의 열람 등 제한신청에 따른 열람 등 제한결정이 있거나 그 제한신청에

관한 재판이 확정되지 않은 경우라도 재판장은 필요하다고 인정하면 위 1항 내지 3항의 조치를 할 수 있다(5항). 재판장은 소송의 신속·원활한 진행을 위하여 사전열람 기간을 미리 정하여 두는 등 사전열람통지에 관한 사항을 탄력적으로 운영할 수 있다(6항).

사. 취소신청 및 취소결정 시 유의사항

담당 법원사무관등은 열람 등 제한결정 취소신청서가 접수된 경우 즉시 재판사무시스템에서 해당 취소신청사건을 ‘재판기록 열람 등 제한신청 사건’으로 등록하고(열람제한예규 16조 1항) 재판사무시스템에 열람 등 제한결정 취소신청사건의 피신청인(열람 등 제한신청인)을 입력하는 경우 피신청인의 주소 대신 ‘개인정보 보호조치 사건’으로 입력하고, 송달장소는 열람 등 제한신청사건의 송달장소로 입력한다(2항). 피신청인(열람 등 제한신청인)의 개인정보 유출 가능성이 있으므로 이를 방지하기 위한 것이다. 열람 등 제한신청서는 피신청인을 입력하지 않고 송달하지도 않으며 열람 등 제한결정문은 열람 등 제한신청인에게만 송달하는 것과 구별하여야 한다. 기존의 열람 등 제한결정 취소신청서의 편철은 열람 등 제한신청사건에 합철하였지만 취소신청인의 제한신청사건의 열람을 방지하기 위하여 민사접수서류에 붙일 인지액 및 그 편철방법 등에 관한 예규를 개정하여 철회하는 것으로 변경하였다. 열람 등 제한결정에 대한 취소결정이 확정된 경우 당사자의 주소 대신 입력한 ‘개인정보 보호조치 사건’을 원래의 주소로 변경 입력한다(12조 2항).